

Ágazati képzőközpontok létrehozása

GINOP Plusz-5.2.6-25

Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)	Szakképzési centrumok
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)	A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)	- projekt előkészítési tevékenységek - a szakmai támogató kiemelt projekttel együttműködés, - Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés - Ágazati Képzőközpontok létrehozását és tevékenységét támogató képzések - projektmenedzsment feladatok - szakmai megvalósítással összefüggő tevékenységek - egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)	2025. október 31. - 2025. december 1.
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	minimum 180 millió Ft – maximum 345 millió Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Kell-e önerő a projekthez?	nem

(Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)	
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)	A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít a felhívás 7.1. fejezetében szereplő szabályok alapján.
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)	A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2028. június 30.
Hol valósítható meg a projekt?	A projekt megvalósítási helyszínének Magyarország területén kell lennie. Kevésbé fejlett vagy fejlettebb régióra a projekt megvalósítási helyszíne alapján nyújtható be pályázat. Amennyiben a projekt több megvalósítási helyszínen valósul meg, az egyes megvalósítási helyszíneknek ugyanabba a régiókatégoriába (fejlett, kevésbé fejlett régió) kell tartoznia.
Várhatóan hány projekt kap támogatást?	maximum 18 db

A felhívás

- meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 210 000 000 Ft, a rendelkezésre álló tervezett keretösszegeből legfeljebb 1 725 000 000 Ft kerül felhasználásra a fejlettebb régióban (Budapest), 4 485 000 000 Ft pedig a kevésbé fejlett régiókban (Pesti Régió, Közép-Dunántúli Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Észak-Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, Dél-Dunántúli Régió),
- a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre az 1300/2021. (V.21.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
- forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja,
- keretében beérkezett kérelmekről az Irányító Hatóság standard eljárásrend szerint hoz döntést. A döntés-előkészítés során az Irányító Hatóság Döntés-előkészítő Bizottságot állít fel.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy jelen felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló európai uniós forrást az Európai Bizottság blokkolja. A blokkolás feloldásáig a felhívásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálása során - a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 128. §-a alapján - a benyújtott támogatási kérelmeket az irányító hatóság vezetője tartaléklistára helyezheti.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatási jogviszony létrejöttét követően, annak időtartama alatt is a kedvezményezett köteles a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az „ÁÚF 21-27” című dokumentumban szabályozott, illetve a www.palyazat.gov.hu honlapon közzétett szerződéses mellékletekben, tájékoztatókban foglalt feltételeknek megfelelni.

Az Irányító Hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18.) Korm. rendelet (a felhívásban a továbbiakban Korm. rendelet).

Tartalomjegyzék

1. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei	6
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?.....	6
1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?.....	6
1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	6
1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?.....	6
2. A projekttel kapcsolatos elvárások	7
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?.....	7
2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	11
2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?	11
2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények	15
3. A finanszírozással kapcsolatos információk	22
3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?	22
3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?	22
3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?	22
4. A projektvégrehajtás időtartama	22
4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?.....	22
4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?	22
5. Mérföldkövek, indikátorok.....	23
5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?	23
5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?	24
6. Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások	27
6.1. Mire nem kapható támogatás?	27
6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?	27
6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?	28
6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?	28
6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?	28
6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?	29
6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+ támogatás esetén?.....	29
6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?.....	30
7. Elszámolhatóság	31
7.1. Mennyi előleg igényelhető?	31
7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?	32
7.3. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek?.....	32

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?	38
7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?	42
7.5. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?	50
7.6. Milyen költségek nem számolhatók el az Európai Unióval?	51
8. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok	53
8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?	53
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?	53
9. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok	60
9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	60
9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok	60
10. További információk	60
10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?	60
10.2. További dokumentumok.....	61
11. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	62
12. Csatolandó mellékletek listája	62
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?	62
12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatói okirathoz?	64
12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?	64
12.4. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatói okirat módosítására irányuló kérelemhez?	64
13. A felhívás szakmai mellékletei	65
13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése	65
13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok	66
13.3. További mellékletek	68
13.4. Adatfeldolgozási feltételek	69

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- a) a Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan;
- b) az Agrárminisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan;

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

2. Gazdálkodási forma szerint (GFO):

312 – központi költségvetési szerv

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

Lásd. az "ÁÚF 21-27" „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak, továbbá azok a szakképzési centrumok, amelyek a GINOP-6.2.7-20 Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára c. felhívás keretében ágazati képzőközpont létrehozásához támogatásban részesültek. Ugyanazon ágazatra nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a GINOP Plusz-5.1.1-24 Szakképzési ágazati tudásközpontok létrehozása c. felhívás keretében támogatásban részesültek. Nem valósulhat meg továbbá jelen felhívás keretében a Felhívás 2.1.2.1 II. a), b), c) pontja szerinti infrastrukturális fejlesztés azon a telephelyen, amelyen az RRF-2.2.2-23 21. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében támogatásban részesült szakképzési centrum infrastrukturális beruházást hajt végre, illetve nem történhet a Felhívás 2.1.2.1 II. d) pontja szerinti eszközfejlesztés azon ágazat tekintetében, amelyhez kapcsolódóan RRF forrásból tanulmányhelyfejlesztés támogatott.

Nem ítéltethető meg támogatás azon támogatást igénylő¹ részére:

- aki nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
- aki olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
- akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2025. október 31. 9:00-tól 2025. december 1. 12:00-ig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény alapján jogosult az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) és ezen szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) csatlakozott

¹ Támogatást igénylő alatt a továbbiakban a jelen felhívás 1.1.pontban meghatározott szervezetek értendők.

AVDH-DHSZ²-hez, akkor a szervezet nevében támogatási kérelmet benyújtó ügyintéző/képviselő az „ügyintézői” AVDH-DHSZ segítségével tudja hitelesíteni a nyilatkozatot. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését a szervezet Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és a szervezet neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
 - a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
 - b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

A nyilatkozat hitelesítésével kapcsolatos tájékoztató (Útmutató a támogatást igénylőknek az ePapír szolgáltatás és az AVDH-DHSZ igénybevételehez a támogatási kérelem benyújtása során) a <https://www.palyazat.gov.hu> honlap Programok/Széchenyi Terv Plusz aloldalán a Kapcsolódó dokumentumok között elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

2.A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Nem releváns.

2.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns.

² olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten belüli egyedi azonosítója kerül

2.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns.

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogathatóak. Az alább felsorolt, a projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek mindegyikét szükséges megvalósítani. **A II. a) és d) pontokban szereplő tevékenységek közül legalább az egyik megvalósítása kötelező.** A II. a) pontban foglalt tevékenység megvalósítása esetén a kapcsolódó b) és c) pontokban rögzített tevékenységek megvalósítása is kötelező.

I. Projekt-előkészítési tevékenységek:

- a) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek része a helyzetelemzés, kidolgozása a projektre vonatkozóan a GINOP Plusz-5.2.3-23 kiemelt projekt által kiadott sablonok, útmutatók, segédletek alapján; cselekvési ütemterv készítése;
- b) engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek;
- c) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

II. Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés, az Ágazati Képzőközpont létrehozása

- a) a képzőközpont létrehozásához szükséges infrastrukturális fejlesztések: ingatlanberuházás (új ingatlan építése, ingatlanbővítés, - átalakítás, korszerűsítés), illetve infrastruktúra-fejlesztés, a gyakorlati oktatáshoz szükséges oktatóterek, tantermek, szakmai laborok kialakítása a gyakorlati oktatást támogató eszközök elhelyezéséhez;
- b) a) ponthoz kapcsolódó akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs);
- c) a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházások megvalósítása;
- d) a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak beszerzései;
- e) az Ágazati Képzőközpontot (ÁKK) működtető nonprofit gazdasági társaság létrehozása;
- f) az Ágazati Képzőközpont duális képzőhelyként való nyilvántartásba vételéhez szükséges szakmai tevékenységek;
- g) az Ágazati Képzőközpont működésének megkezdéséhez szükséges szakképzési és oktatói munkaszerződések megkötése.

III. Részvétel az Ágazati Képzőközpontok létrehozását és tevékenységét támogató felkészítésen:

- a) az ágazati képzőközpontok létrehozásába bevonandó vállalkozások vezetőinek, munkatársainak, valamint a támogatást igénylő oktatóinak, munkatársainak részvétele a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt projekt keretében támogatott, az ágazati képzőközpontok létrehozására és működési modelljére irányuló felkészítésen.

IV. Ágazati Képzőközpontok működtetését támogató képzések

- a) ágazat- és szakmaspecifikus duális képzési programok kidolgozása a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozás vezetői, munkavállalói, valamint a szakképzési centrum dolgozói számára;
- b) ágazat- és szakmaspecifikus képzések szervezése a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozások vezetői, oktatóként bevonandó munkavállalói számára.

V. Horizontális tevékenységek:

- a) A felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4. fejezetben előírt horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek.
- b) A 2.4.2. alfejezetben felsorolt választható horizontális követelmények közül legalább 1 db környezeti fenntarthatósággal összefüggő tevékenységet és 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet kötelező teljesítenie legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig.
- c) A 2.4.3. alfejezetben részletezett, infrastrukturális és ingatlanberuházási költségekre vonatkozó feltételek fennállása esetén az ott felsorolt, releváns követelmények megvalósítása kötelező.
- d) A 2.4.4. alfejezetben részletezett, összesen nettó 50 millió Ft-ot meghaladó tárgyi eszköz beszerzést tartalmazó projektekre vonatkozó feltételek fennállása esetén az ott felsorolt, releváns követelmények megvalósítása kötelező.

VI. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

- a) Projektmenedzser és pénzügyi menedzser alkalmazása.

VII. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek:

- a) szakmai vezető alkalmazása.

VIII. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:

- a) szakmai megvalósítást segítő munkatársak biztosítása;
- b) külső és belső szakmai kommunikációs tevékenységek;
- c) kommunikációs tevékenység: tájékoztatók, felkészítő rendezvények biztosítása a célcsoport és a célcsoporttal potenciálisan kapcsolatba kerülő szervezetek munkatársai számára;
- d) A tevékenységek megvalósítása során szem előtt kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét, biztosítani szükséges az akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférést, különösen a fogyatékkal élő csoportok terén.

IX. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:

- a) A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza.

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Projektmenedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek:

- e) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs (pl.: projekt asszisztens, pénzügyi asszisztens stb.) munkatársak alkalmazása;
- f) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek;
- g) menedzsment tevékenységhez szükséges indokolt szoftver- és hardver, tárgyi eszköz beszerzések.

II. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb tevékenységek:

- a) szakmai feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek;
- b) szakmai megvalósítók indokolt hardver- és szoftver-, tárgyeszköz-beszerzései.

III. Könyvvizsgálat:

- a) projekt végi (záró) könyvvizsgálat.

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A támogatást igénylő által megvalósítandó, a 2.1.2.1. és a 2.1.2.2. pontok alatt szereplő támogatható tevékenységek támogatása európai uniós versenyjogi szempontból nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő, az általa végzett tevékenység³ tekintetében nem részesül a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben.

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

I. Projekt előkészítéssel kapcsolatos elvárások:

- 1) A támogatást igénylőnek a tervezett fejlesztéseket alátámasztó megvalósíthatósági tanulmányban az alábbiakat szükséges bemutatnia:
 - a) a fejlesztéssel érintett szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény (külső és belső) műszaki állapotának és eszközellátottságának részletes bemutatását, a gyakorlati oktatás kialakításához szükséges fejlesztéseket;
 - b) szakmai és képzési programok támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző 5 évben megvalósult fejlesztéseit a gyakorlati oktatás terén megvalósult intézkedéseket;
 - c) a szakképzési centrum működési környezetét (társadalmi-gazdasági);
 - d) intézményi kapcsolatok, együttműködések köre, kiemelve a gyakorlati oktatás terén való együttműködéseket;
 - e) a fejlesztési tervezett ágazatra vonatkozóan a támogatást igénylő által a támogatási kérelem benyújtásához képest az elmúlt 5 évben megvalósult módszertani és infrastrukturális fejlesztéseket, intézkedéseket, pedagógus-/oktatói továbbképzéseket a gyakorlati oktatás bevezetésére;
 - f) az érintett ágazatban tanulók és oktatók létszámának alakulását szakmánként, ágazati felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek, tanulószervezetek alakulása az elmúlt 5 évben.
- 2) A támogatást igénylőnek a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen szükséges bemutatnia a helyzetfelmérésen alapuló, jelen felhívás keretében támogatandó célok eléréséhez tervezett fejlesztéseket, beruházásokat, indokolnia az érintett ágazato(ka)t és szakmákat, valamint az ágazati képzőközpontként való működés megvalósításához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állásának terveit, a párhuzamosan megvalósuló, az ágazati képzőközpontok létrehozásához kapcsolódó hazai/uniós/saját

³ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (179) számú lábjegyzete.

forrásból finanszírozott egyéb fejlesztések célját, tartalmát, összegét, valamint az esélyegyenlőség biztosításának módját, az akadálymentesítéshez, a fogyatékossgal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésehez kapcsolódó rendelkezésre álló eredményeket, módszertanokat.

- 3) A támogatást igénylőnek a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen szükséges bemutatnia a létrejövő ágazati képzőközpont tervezett működési modelljét és az ágazati képzőközpont létrejöttét követő 3 évre vonatkozó üzleti tervet (bevételek-költségek-eredmények alakulása évenkénti bontásban) szövegesen és számszerűen is, a kalkulációk részletes leírásával. Szükséges bemutatni továbbá az érintett ágazatokban a tervezett fejlesztés megvalósulását követően az Ágazati Képzőközpontok tanulói és oktatói létszámának, valamint az ágazati felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek, tanulószerveződések várható alakulását.

II. Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:

- 1) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében legalább 1 fő projektmenedzsment és 1 fő pénzügyi menedzsment, valamint a szakmai feladatok ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt kötelezően biztosít a projekt fizikai befejezéséig. A projektmenedzsment és a szakmai vezető pozíciót betöltheti ugyanazon személy, amennyiben a projektmenedzsment és a szakmai vezetői pozíció betöltéséhez szükséges feltételeknek egyaránt megfelel.
- 2) Projektmenedzsment: munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében. A projektmenedzsmentnek felsőfokú végzettséggel és projektmenedzsment szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
- 3) Pénzügyi menedzsment: munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében. A pénzügyi menedzsmentnek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
- 4) Szakmai vezető: A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és az érintett ágazat(ok)ban vagy azok valamelyikében duális képzés szervezésében és/vagy szakképzés és/vagy felnőttképzés fejlesztésében szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

III. Ágazati Képzőközpont létrehozásával, a kapcsolódó eszközbeszerzéssel és infrastruktúrafejlesztéssel szembeni elvárások:

- 1) Ágazati Képzőközpont több ágazatra kiterjedően is létrehozható.
- 2) A tervezett Ágazati Képzőközpontban a szakképzési munkaszerződéses tanulók/képzésben részt vevők vállalt létszáma minimum 30 fő/tanév⁴ a projekt fizikai befejezésének időpontjához tartozó tanévben és a projektfenntartás időszakában, ennek megfelelően az Ágazati Képzőközpont minimális kapacitása kb. 30 fő/ágazati képzőközpont, ami azt jelenti, hogy egyszerre, egyidejűleg legalább ennyi tanuló képzését kell tudni megvalósítani.

⁴ A tanév a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 34. § (1) a) pontjának megfelelően az adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

- 3) A projekt keretében beszerzett eszközöknek kapcsolódniuk kell a tervezett ágazati képzőközpont ágazati profiljához, amelyek igazolását szükséges bemutatni a szakmai és záró beszámolóban.
- 4) A támogatás keretében megvalósított infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések kizárólag oktatási, képzési célt szolgálhatnak, e cél megvalósításával generált árbevétel nem haladhatja meg a működési költséget, sem a támogatást igénylő, sem az Ágazati Képzőközpontot működtető nonprofit gazdasági társaság, sem az abban résztvevő vállalkozás(ok) tekintetében a projekt megvalósítási időszakában és a fenntartási időszakban sem.
- 5) A támogatás keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések a támogatást igénylő szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményében hajthatók végre, helyezhetők üzembe, amelyek ténye helyszíni ellenőrzés során vizsgálatra kerül.
- 6) Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók. Az akadálymentesítési követelményeknek való megfelelést szakvéleménnyel szükséges alátámasztani.
- 7) Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási okirat hatálybalépéséig a nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A támogatási kérelemhez csatolni szükséges az engedélyező hatóság nyilatkozatát, hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került.
- 8) A felhívás keretében megvalósítandó építési beruházásokat a kedvezményezettnek szükséges bejelenteni az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) Beruházási portálján⁵. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) 14. §-a alapján állami építési beruházás megvalósítása esetén az ÉKM-et konzorciumi szerződés útján konzorciumi tagként a projektbe be kell vonni. Amennyiben az ÉKM nem lép be konzorciumi tagként a projektbe, úgy erről írásban nyilatkozik.

IV. Ágazati Képzőközpontok létrehozását és tevékenységét támogató felkészítéssel, valamint a működtetését támogató képzésekkel kapcsolatos elvárások:

- 1) Jelen felhívásban a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt projektben felülvizsgált, ágazati képzőközpontok kialakításával és tartalmával kapcsolatos módszertanok és a GINOP-6.2.6-20 „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” c. kiemelt projektben készült tananyag és kidolgozott képzési anyagok, valamint a támogatást igénylő által készített képzési programok és módszertanok alapján végzett, a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozás(ok) vezetői, munkavállalói, valamint a szakképzési centrum dolgozói, oktatói számára irányuló ágazatspecifikus képzések támogathatók.
- 2) A támogatást igénylő vállalja a felhívás keretében támogatott Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó szakmák oktatásában részt vevő oktatók, valamint a szakképzési centrum dolgozóinak a képzésben való részvételének a biztosítását.
- 3) Az Ágazati Képzőközpont működtetését célzó képzés(ek) bevonandó oktatók létszáma minimum 22 fő.

⁵ <https://bejelento.beruhazas.gov.hu/>

- 4) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt projekt keretében térítésmentesen biztosítják az ágazati képzőközpontok létrehozását, működtetését célzó felkészítések dokumentumait, szakmai háttéranyagait a szakképzési centrumok számára.
- 5) A párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében a Felhívás 2.1.2.1. IV. pontja szerinti képzésfejlesztés tematikáját illetően elvárás a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt projekteket végrehajtó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való előzetes, dokumentált egyeztetés.

V. Egyéb elvárások a jelen felhívás támogatást igénylőivel szemben:

- 1) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtania cégszerűen aláírt együttműködési szándéknyilatkozatokat az ágazati képzőközpont nonprofit gazdasági társaságában tulajdoni hányaddal potenciálisan résztvevő vállaló vállalkozás(ok)tól a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. 81.§ (1) c) pontjával összhangban.
- 2) Az 1) pontban meghatározott együttműködési szándéknyilatkozat kötelező mellékletét képezi a vállalkozás duális képzésben vállalt szerepét, tevékenységeit (amennyiben releváns), valamint a projekt keretében létrejövő ágazati képzőközpontban várható szerepét bemutató, a vállalkozás által cégszerűen aláírt dokumentum. A tervezési folyamat során a résztvevő vállaló vállalkozások részére előzetes tájékoztatást szükséges nyújtani a duális képzőhelyi követelményekkel, valamint a nonprofit gazdasági társaságban való részvétellel járó kötelezettségekkel kapcsolatban. Az előzetes tájékoztatás tényét az együttműködési szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell.
- 3) A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig létrehozandó Ágazati Képzőközpont nonprofit gazdasági társaságként jön létre a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. 81.§ (1) c) pontjával összhangban:
 - gazdálkodó szervezet⁶ és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen.
- 4) A 3) pont alapján létrehozandó non-profit gazdasági társaságban tulajdonjogot szerző gazdálkodó szervezet⁷ cégkivonatában szereplő fő- vagy melléktevékenységének a létrejövő Ágazati Képzőközpont által meghatározott nemzetgazdasági ágazatba kell tartoznia.
- 5) A 3) pontban meghatározottak teljesítésülését a támogatást igénylő legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig benyújtandó záró szakmai beszámolóban igazolja a létrejött non-profit gazdasági társaság cégbejegyzésével.

⁶ a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ 6. pontja szerinti alábbi GFO kód alá tartozó szervezetek: 113, 114, 116, 117, 124, 129, 141, 142, 226, 228, 231

⁷ a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ 6. pontja szerinti alábbi GFO kód alá tartozó szervezetek: 113, 114, 116, 117, 124, 129, 141, 142, 226, 228, 231

- 6) Legkésőbb az záró szakmai beszámoló benyújtásakor a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 82. §-a meghatározottak szerint a duális képzőhelyé nyilvánítás megtörtént.
- 7) A támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatás keretében végrehajtott beruházásokat (infrastrukturális és eszközbeszerzés) a létrehozott Ágazati Képzőközpontban legalább a fenntartási időszak végéig a felhívás céljának megfelelően használja, üzemelteti.
- 8) A támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatás keretében létrehozott Ágazati Képzőközpontban a projekt fizikai befejezéséig az adott tanévre vállalt minimum 30 fő/tanév/Ágazati Képzőközpont számú szakképzési munkaszerződés legalább 85%-a (minimum 25 fő/tanév/Ágazati Képzőközpont) megkötésre kerül, valamint a projekt megvalósításától számított legalább három tanévig duális képzőhelyként tanévente a vállalt minimum 30 tanuló/képzésben részt vevő 85%-át (25 fő) szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztat.
- 9) A támogatást igénylőnek a megvalósítás során együtt kell működnie a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt felhívás kedvezményezettjeivel a kiemelt felhívás keretében elkészült ágazati képzőközpontok üzleti tervezési segédletének alkalmazása érdekében. Az együttműködési nyilatkozat sablonja a Felhívás 8. sz. mellékletét képezi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a projekt záró szakmai beszámolójának ellenőrzése vagy a záró helyszíni ellenőrzés során, továbbá a projekt fenntartási jelentések ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy a Felhívás 2.1 és 2.3. pontjában meghatározott műszaki, szakmai tartalom csökken, az elszámolható költség és az erre eső támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények

2.4.1. Horizontális elvárások

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében.

Kérjük, ezeket alaposan tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen befolyásolhatják.

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült költségek Európai Unióval elszámolhatóak.

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje és a továbbadott támogatásokat felhasználó vállalkozás köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”⁸ elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba⁹ ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogytékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket illető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell;
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá elvárás a kedvezményezettrel szemben, hogy a nyilvános események helyszínén és a helyszínen zajló kommunikáció során teljes körűen biztosítsa az akadálymentesítést.

Klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos elvárások:

- Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan beruházást, amely legalább ötéves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során fel kell mérnie az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, és a projekt éghajlatra való negatív hatásai is kiküszöbölhetőek legyenek. A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével szükséges felmérnie, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” (röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum nyújt segítséget.¹⁰
- Amennyiben a következő, infrastrukturális beruházást tartalmazó támogatható tevékenység megvalósítását tervezi, akkor Ön köteles a beruházásra elvégezni a Klímareziliencia útmutatóban részletezett standard éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot:

Támogatható tevékenység:

- Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
- A támogatási kérelem benyújtásakor a megvalósíthatósági tanulmány vonatkozó fejezetében szükséges bemutatnia az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat megalapozását az abban részletezett szempontok szerint. Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt

⁸ „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való áttérés; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

⁹ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

¹⁰ A Klímareziliencia útmutató elérhetősége: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz> oldalon a Kapcsolódó dokumentumoknál az Útmutató az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzéséhez_21-27.pdf elnevezésű dokumentum

előkészítésével párhuzamosan kell elvégeznie és annak dokumentációját 1. mérföldkőig kell benyújtania.

Környezet- és természetvédelemi elvárások:

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek, létesítmények megvalósítása, valamint azok jelentős módosításai, változtatásai esetében el kell készíttetni a beruházás megkezdése előtt a projektfejlesztés során a projekt környezeti hatásának vizsgálatát a beruházás által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. A vizsgálati eljárást a 2011/92/EU direktíva (hazai alkalmazása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet), a 92/43/EEC direktíva (hazai alkalmazása 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) és a 2000/60/EK direktívával összhangban a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kell végezni. A vizsgálat eredményeképp előállt dokumentációt, továbbá az ezen dokumentáció figyelembevételével született környezetvédelmi határozatot vagy környezetvédelmi engedélyt, ill. a hatóságok által kiadott nyilatkozatokat - amennyiben már rendelkezésre áll - csatolni kell a támogatási kérelemhez, de legkésőbb a projekt tartalmi, műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor kell benyújtani. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során okozott káros környezeti hatásokat. A környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően a környezet állapotában bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.

Esélyegyenlőségi elvárások:

- A 2007. évi XCII. törvény¹¹ 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.¹² A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatásokhoz¹³ kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, infokommunikációs fejlesztéseket¹⁴) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve¹⁵ komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani¹⁶.

¹¹ 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékosssággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU>

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében.

¹³ A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő;

¹⁴ A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

¹⁵ A Fogyatékosssággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk

¹⁶ További információ: ÁÚF 21-27 11. fejezet

- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Alapjogi Chartában foglalt jogok és alapelvek érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket a 6. fejezet tartalmazza.

2.4.2. Kötelezően választható horizontális követelmények:

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a következő horizontális követelmények közül 1 db környezetvédelmi és 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet választani és a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a kitöltő felület monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott követelményhez tartozik adatszolgáltatási kötelezettség. Költség kizárólag a teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el.

Környezetvédelmi követelmények

HTK01 A biológiai aktivitás megőrzése – kötelezően megvalósítandó amennyiben a projekt költségvetésben az építési infrastrukturális költségek összege a 200 millió Ft-ot meghaladja

HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése

HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen*

HTK11 Zöld közbeszerzés

HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciók a projektben

HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

HTK16 Újrahasznosítás az építési beruházás során – kötelezően megvalósítandó amennyiben a projekt költségvetésben az építési infrastrukturális költségek összege a 100 millió Ft-ot meghaladja

HTK19 Újrahasznosítás eszközbeszerzés során (vállalása kötelező, amennyiben a projekt tartalmaz tárgyi eszköz beszerzést ÉS ezen költségek összege meghaladja a nettó 50 millió Ft értéket) – Kapcsolódik jelen felhívás 2.4.4. pontjához.

Esélyegyenlőségi követelmények

HTE01 Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen *

HTE02 Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen *

HTE03 Képző fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen *

HTE04 Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő személyes részvétel*

HTE05 Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása*

HTE06 Munkaidő kedvezmény biztosítása képzéshez

HTE08 Esélyegyenlőségi szemléletformáló akciók a projektben

HTE19 Család- és gyermekbarát projektelemek

* Teljesíthető minimum 1 fő részvételével. Amennyiben 100 főt meghaladó létszámmal rendelkezik a Kedvezményezett, legalább 3 fő vállalása esetén érvényesíthető a tevékenység.

Amennyiben a HTE01, HTE02, HTE03 és HTE08 tevékenység tematikája érint fogyatékkal élő embereket, ajánlott a fogyatékkal élő emberek releváns országos érdekvédelmi szervezetét, szervezeteit bevonni a megvalósításba.

A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

Horizontális követelmény	Horizontális adatszolgáltatás neve	Mértékegység	Típusa (környezetvédelmi/ esélyegyenlőségi)
A biológiai aktivitás megőrzése	K01 Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	ha	környezetvédelmi
A kerékpáros közlekedés ösztönzése	K02 Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma	darab	környezetvédelmi
Részvétel fenntarthatósági képzésen	K06 A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	fő	környezetvédelmi
Zöld közbeszerzés alkalmazása	K11 Lebonyolított zöld közbeszerzések száma	darab	környezetvédelmi
Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben	K13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	fő	környezetvédelmi
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	K15 Szelektív hulladékgyűjtést bevezető szervezetek száma	darab	környezetvédelmi
Újrahasznosítás az építési beruházás során	K19 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, vagy egyéb anyaghasznosításra előkészített nem veszélyes építési és bontási hulladékok (kivéve 17 05 04 azonosító kód) aránya	%	környezetvédelmi
Újrahasznosítás eszközbeszerzés során	K22 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott eszközök darabszáma	darab	környezetvédelmi
Újrahasznosítás eszközbeszerzés során	K23 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, újrahasznosításra átadott csomagolóanyag tömege	kilogramm	környezetvédelmi
Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen	E01 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzése	E02 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (ügyfélkapcsolati munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Képző, fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen	E03 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak)	fő	esélyegyenlőségi
Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő részvétele	E04 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	fő	esélyegyenlőségi
Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása*	E05 Képzésben résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma	fő	esélyegyenlőségi
Munkaidő kedvezmény biztosítása munkavállaló képzéséhez*	E06 Képzésen való részvétel érdekében munkaidő kedvezményben részesülő munkavállalók száma	fő	esélyegyenlőségi

Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben	E08 Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	fő	esélyegyenlőségi
Család- és gyermekbarát projektelemek	E19 Család- és gyermekbarát projektelem fejlesztést végrehajtó szervezetek száma	darab	esélyegyenlőségi

Fenti táblázatban kérjük a *-gal jelzett horizontális adatszolgáltatás mutatók esetében férfi-nő megbontásban feltüntetni az adatokat!

A fenti egyes választható tevékenységek megvalósításával kapcsolatos elvárásokat a GINOP Plusz útmutató horizontális követelményekhez¹⁷ tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben több olyan projektet valósít meg, amelyek a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó uniós forrásból kerülnek finanszírozásra, abban az esetben egy adott horizontális követelmény csak egy projekt keretében számolható el.

Amennyiben Ön egy horizontális tevékenységet valamely, a fent hivatkozott uniós forrásból finanszírozott projekt keretében már teljesített, e felhívás keretében másik tevékenységet kell választania¹⁸.

Önnek nem kell horizontális tevékenységet teljesítenie, amennyiben:

- a támogatási kérelem benyújtásakor valamennyi, jelen felhívásban szereplő választható horizontális tevékenység vonatkozásában igazolni tudja, hogy azokat korábban már teljesítette, vagy
- amennyiben a jelen felhívásban szereplő, korábban nem teljesített választható horizontális tevékenységek közül objektív ok miatt egyik tevékenységet sem tudja teljesíteni

Az egyes, más projekt keretében már teljesített horizontális tevékenységek teljesítését igazoló dokumentumokat, illetve annak indoklását, hogy a korábban nem teljesített tevékenységeket miért nem tudja teljesíteni Önnek a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtania.

Amennyiben fenti indokokra tekintettel nem vállalja horizontális tevékenység megvalósítását, ahhoz kapcsolódóan jelen felhívás keretében monitoring mutatót sem tervezhet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a választható horizontális tevékenységek teljesítésével a projekt megvalósításának kiinduló állapotához képest pozitív irányú változást kell elérni, ennek megfelelően olyan sajátosság, ami a jelen felhívás támogatást igénylőjét már a projekt megkezdésének időpontjában is jellemezte, nem fogadható el a tevékenység teljesítéseként. Elfogadható ugyanakkor meglévő sajátosság horizontális követelményeknek megfelelő fejlesztése. A vállalt tevékenység teljesítésének elfogadásához az elért hozzáadott értéket, az előrelépést be kell mutatni és alá kell támasztani.

A pályázó támogatási kérelme előnyben részesül abban az esetben, ha a 2.4.2. pontban meghatározott kötelezően választható esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság területén minimális horizontális követelményeken túli vállalást tesz. Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentő feltételek részleges vagy nem teljesülése esetén szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

A fenti egyes választható tevékenységek megvalósításával kapcsolatos elvárásokat a palyazat.gov.hu honlapon a Programok/Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)/GINOP Plusz aloldalon elérhető „Útmutató a

¹⁷ <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/ginop-plusz>

¹⁸ Azon horizontális tevékenységek esetében, ahol az adatszolgáltatás résztvevőre vagy munkavállalóra irányul, ugyanazon horizontális tevékenység is választható abban az esetben, ha a horizontális tevékenységek megvalósítására eltérő időpontban és eltérő, további személyek bevonásával kerül sor. A kedvezményezettnek a támogatási kérelmében be kell mutatnia az elkülönítést, a vállalt teljesítések kimutatással igazolnia szükséges a fenti kritériumnak való megfelelést.

horizontális követelményekről és a támogatott horizontális tevékenységekről a GINOP Plusz keretében támogatásban részesült kedvezményezettek részére” c. útmutató tartalmazza.

2.4.3. A „ne okoz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódó felhívás specifikus környezeti előírás:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektekre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okoz jelentős kárt” elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A támogatási kérelem összeállítása során meg kell felelnie az alábbiaknak:

i.) Újrahasznosítási terv készítése és a minél magasabb arányú újrahasznosítás kötelező a jelentősebb volumenű építéssel és/vagy bontással járó projektekhez kapcsolódóan. Ez alapján: HTK16 Újrahasznosítás az építési beruházás során követelmény kötelezően megvalósítandó, amennyiben a projekt költségvetésben az építési infrastrukturális költségek összege a 100 millió Ft-ot meghaladja.

ii.) A támogatott projektből létrehozott épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a fejlesztés során a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített számítási módszer alapján számított biológiai aktivitás érték a fejlesztéssel érintett telkeken nem csökken. Ez alapján: HTK01 A biológiai aktivitás megőrzése követelmény kötelezően megvalósítandó, amennyiben a projekt költségvetésben az építési infrastrukturális költségek összege a 200 millió Ft-ot meghaladja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a „ne okoz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódóan elérhető a GINOP PLUSZ DNSH Elemzésének eredményei c. dokumentum a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/ginop-plusz> oldalon, a Kapcsolódó dokumentumok között az „Elfogadott GINOP PLUSZ” mappában.

2.4.4 Stratégiai Környezeti Vizsgálat által előírt követelmények:

A GINOP PLUSZ Operatív Programra vonatkozóan elvégzett Stratégiai Környezeti Vizsgálat¹⁹ megállapítása szerint az eszközbeszerzési beruházások során a leselejtezett eszközök újrahasznosítási lehetőségeit a projektgazdának fel kell mérni, és kialakítani azokat a csatornákat, ahol ezek az eszközök még hasznosításra átadhatóak. Az ezzel kapcsolatos költségek, beleértve az érzékeny adatok eltávolításának költségei elszámolhatóak a projekten belül a Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek keretében. Ezzel az intézkedéssel csökkenthető az eszközbeszerzések miatt a régi, bár karbantartást követően még használható eszközök leselejtezése során keletkező hulladék mennyisége.

Ezen elváráshoz kapcsolódik a 2.4.2. h) pontban előírt, a „HTK19 - Újrahasznosítás eszközbeszerzés során” horizontális követelmény, ezért **azon tárgyeszköz beszerzést tartalmazó projektek esetében**, amelyekben az eszközbeszerzési költségek összege meghaladja a nettó 50 millió Ft értéket, köteles a támogatást igénylő ezen horizontális követelmény megvalósítását vállalni.

¹⁹ Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján elvégzett Stratégiai Környezeti Vizsgálat megtalálható az alábbi honlap elérhetőségen, az Elfogadott GINOP PLUSZ dokumentumok mappában: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/ginop-plusz>

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?

Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége²⁰ legfeljebb 345 000 000 Ft.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 180 000 000 Ft, maximum 345 000 000 Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be.

A felhívás keretében támogatott projekt-előkészítési költségek és projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete 2025.09.01.

További részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz.

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?

Mikor minősül befejezettnek a projekt?

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatói okiratban és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul.

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?

A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 2028. június 30.

²⁰ A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt „projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2028. augusztus 29.

5. MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni.

Az alábbi mérföldkövek tervezendők a fentiek figyelembevételével (csak eszközbeszerzést tartalmazó projekt esetében az „Infrastrukturális beruházás megvalósítása” elnevezésű mérföldkő nem tervezendő):

Mérföldkő megnevezése	Outputja	Legkésőbbi teljesítési időpont
Eszközbeszerzés megvalósítása vagy eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás megkezdése	Eszköz beszerzését, üzembehelyezését alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak, infrastrukturális beruházás megkezdése (építési naplóba történő első bejegyzés).	Csak eszközbeszerzést tartalmazó projektek esetén az eszközbeszerzés üzembe helyezése megtörténik legkésőbb 2026.12.31-ig. Eszközbeszerzést és infrastrukturális beruházást is tartalmazó projektek esetén a mérföldkő teljesítési feltétele a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása 2026.12.31-ig.
Infrastrukturális beruházás megvalósítása	Infrastrukturális beruházás megvalósulását alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak.	Eszközbeszerzést és infrastrukturális beruházást is tartalmazó projektek esetén az infrastrukturális beruházás megvalósulása, valamint a beszerzett eszközök üzembe helyezése megtörténik legkésőbb 2027.12.31-ig.
Nonprofit gazdasági társaságként létrejön az Ágazati Képzőközpont.	Létrejött non-profit gazdasági társaság cégbejegyzése.	A projekt fizikai befejezése.

A létrehozott ágazati képzőközpont nonprofit gazdasági társaság duális képzőhelyként történő nyilvántartásba vétele megvalósul. A fizikai befejezésig az adott tanévre vállalt – minimum 30 fő fő/tanév/Ágazati Képzőközpont – számú szakképzési munkaszerződés 85%-a (minimum 25 fő/tanév/Ágazati Képzőközpont) megkötésre került.	Duális képzőhelyként történő bejegyzés. Megkötött szakképzési munkaszerződések.	
---	--	--

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő kimeneti, eredmény és közös indikátorokat szerepeltesse.

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem)
A szakképzési továbbképzésen részt vevő szakemberek (Kevésbé fejlett régiók)	ESZA +	fő	OP-kimeneti	GPO08	IGEN	IGEN minimum 22 fő/Ágazati Képzőközpont
Fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok száma összesen (Kevésbé fejlett régiók)	ESZA +	db	OP-kimeneti	GPO10b	NEM	IGEN 1 db/Ágazati Képzőközpont
Fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok száma összesen (Fejlettebb régió)	ESZA +	db	OP-kimeneti	GPO10b	NEM	IGEN 1 db/Ágazati Képzőközpont
A fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok által megkötött szakképzési	ESZA +	fő	OP-eredmény	GPR05	IGEN	IGEN

Indikátor neve	Alap	Mérték-egység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem)
munkaszerződéssel rendelkező tanulók száma (Kevésbé fejlett régiók)						<i>minimum 25 fő/tanév/Ágazati Képzőközpont</i>
A fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok által megkötött szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók száma (Fejlettebb régió)	ESZA +	fő	OP-eredmény	GPR05	Igen	Igen <i>minimum 25 fő/tanév/Ágazati Képzőközpont</i>

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény

Indikátor neve: A szakképzési továbbképzésen részt vevő szakemberek (GPO08)

Indikátor definíciója: Az újonnan létrehozandó ágazati képzőközpontokban oktató vállalati szakemberek, továbbá azok az ágazati képzőközpontok létrehozásába, duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozások vezetői, munkatársai, szakemberek száma, akik az ágazati képzőközpontok működtetését támogató képzésen részt vesznek. A célérték a projektmegvalósítási időszak során bevont szakemberek számát jelenti.

Indikátor számítási módja: Az indikátor definíciójának megfelelő részt vevő szakemberek száma. A tényérték számításánál a kedvezményezettnek a duplikációkat ki kell szűrnie, egy résztvevőt egyszer lehet figyelembe venni egy műveleten (projekt) belül.

Indikátor igazolásának módja: Részvételt igazoló dokumentum.

Indikátor teljesítésének időpontja: projekt fizikai befejezése

Indikátor neve: Fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok száma összesen (GPO10b)

Indikátor definíciója: A felhívás keretében létrehozott vagy fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok száma.

Indikátor számítási módja: Az indikátor definíciójának megfelelően létrehozott vagy fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok száma. Az indikátor számítása során nem vehető figyelembe a GINOP-6.2.7 projektben ágazati képzőközpont létrehozására már támogatásban részesült szakképzési centrumok száma (28 db), így a mutató célértékét tekintve maximum 18 ágazati képzőközpont létrehozása támogatott (5 db a fejlettebb, 13 db a kevésbé fejlett régiókban).

Indikátor igazolásának módja: Ágazati képzőközpont létrehozását alátámasztó dokumentáció: Szkt. 21/B. § (1) bekezdés alapján miniszteri engedély, cégbíróság általi cégbejegyzés, kamara általi duális képzőhelyként történő nyilvántartásba vétel, eszközbeszerzés esetén eszközök üzembehelyezését

alátámasztó dokumentum, infrastrukturális beruházás esetén sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentációja vagy használatba vételi engedély.

Indikátor teljesítésének időpontja: projekt fizikai befejezése

Indikátor neve: A fejlesztéssel érintett ágazati képzőközpontok által megkötött szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók száma (GPR05)

Indikátor definíciója: Azon tanulók/képzésben részt vevők száma, akikkel a jelen projekt keretében támogatott, újonnan létrejött vagy fejlesztett ágazati képzőközpont a szakképzési törvény 83. § (2) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződést kötött.

Indikátor számítási módja: Az indikátor definíciójának megfelelően azon tanulók/képzésben részt vevők összesített száma, akikkel a projektben létrehozott vagy fejlesztett ágazati képzőközpont szakképzési munkaszerződést kötött a projekt megvalósítási/fenntartási időszaka alatt. A mutató célértékébe kizárólag az újonnan alakult vagy fejlesztéssel érintett képzőközpontok által a duális képzés keretében munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók számíthatók be, és minden tanuló csak egyszer kerülhet beszámításra.

Indikátor igazolásának módja: Megkötött munkaszerződés.

Indikátor teljesítésének időpontja: projekt fizikai befejezése

Az indikátorok tényértékre vonatkozóan a kedvezményezettnek régiókatégoriánkénti (azon belül Pest megyére és Budapestre külön) is gyűjtenie kell az adatokat. (A kevésbé fejlett régióra vonatkozó, OP-ban meghatározott célérték ennél a felhívásnál országos célértéknek tekintendő, ezért OP-szinten mindkét régiókatégoria tényértékét a „kevésbé fejlett régió” katégoriához kell a kedvezményezettnek az EPTK felületen keresztül jelenteni).

A résztvevőkre vonatkozóan férfi és nő bontásban szükséges adatot szolgáltatni.

Az indikátorok számítása során a résztvevőkről műveletenként kell jelenteni. E konstrukció esetében a művelet a projekt egészét jelenti.

Az indikátorokkal kapcsolatos adatgyűjtés és adatszolgáltatás jelen felhívásban nem szabályozott módszertanáról az Irányító Hatóság hivatalos tájékoztatást adhat ki a jelen felhívás kedvezményezettje számára.

A támogatói okiratban vállalt indikátor tervértékének csökkenése

A jelen felhívás támogatást igénylője kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti a támogatói okiratban vállalt indikátor tervértéket.²¹

A támogatói okiratban vállalt indikátor alulteljesítése

A támogatás összegét csökkentjük, ha a támogatói okiratban meghatározott indikátor teljesítése a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke közötti különbséggel²².

²¹ Korm. rendelet 160. §.

²² Korm. rendelet 160. §.

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK

6.1. Mire nem kapható támogatás?

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?

Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott **tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek**nek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a <https://www.palyazat.gov.hu> Információ / Kommunikáció és láthatóság aloldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza.

A kommunikációs és láthatósági kötelezettségek teljesítését elmulasztó kedvezményezettek a támogatási összeg legfeljebb 3%-ig terjedő pénzügyi korrekcióra számíthatnak.

A Kedvezményezettnek a projekt benyújtását megelőzően el kell készítenie a „Közgazdasági és pénzügyi értékelést az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027” c. dokumentum alapján, mely elérhető a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz> oldalon a Kapcsolódó dokumentumoknál.

A projekt méretére tekintettel egyszerűsített igényfelmérést és változatelemzést kell végeznie rövid szöveges indoklással.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe, vagy alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszíne lehet. A megvalósulási helyszínnak a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben az egyes megvalósítási helyszíneknek ugyanabba a régió kategóriába (fejlettebb, kevésbé fejlett régió) kell tartoznia.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínénél szolgáló ingatlanra kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnak az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?

Ha a projektben tervezett beszerzésre a Közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok figyelembevételével - az Ön feladata és felelőssége.

Részletes tájékoztatás az "ÁÚF 21-27" 9. fejezetében olvasható.

Kérjük, hogy a Közbeszerzési ajánlati felhívásba a következő feltételeket, előírásokat, vállalásokat építse be:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségekre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása az Ön feladata és felelőssége.

Önnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor évente kell nyilatkoznia.

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 21-27" 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek az alábbi eltérésekkel:

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz támogatási kérelemmel történő benyújtása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

Az ingatlanfejlesztés elszámolható költsége nem haladhatja meg a 7.4. s) pontban meghatározott fajlagos költségeket.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta megtalálható a

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU> és a www.palyazat.gov.hu Programok / Széchenyi Terv Plusz aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy a tervezett projektben az alapjogok nem sérülnek, azok érvényesítése biztosított.

Jelen felhívás keretében az alábbi alapjogok érvényesülésének ellenőrzésére az Irányító Hatóság a támogatási kérelem tartalmi értékelése során, továbbá a támogatási jogviszony alatt is kiemelt figyelmet fordít:

- A személyes adatok védelme (8. cikk),
- Oktatáshoz való jog (14. cikk),
- Megkülönböztetés tilalma (21. cikk),

Támogatást igénylőnek a megvalósíthatósági tanulmányban ki kell fejtenie az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek érvényesítésének mechanizmusát a támogatást igénylő tevékenységeinek vonatkozásában. Az Alapjogi Charta felelős kijelölése elvárt a támogatást igénylőnél. Az Alapjogi Charta felelős feladata az Alapjogi Chartában foglalt alapelvek és jogok érvényesítésével kapcsolatos mechanizmus működtetése és közvetítése a projekt megvalósításában résztvevők és célcsoporttagok számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz kivizsgálásáról.

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+ támogatás esetén?

A projekt-végrehajtás folyamán Önnek, mint kedvezményezettnek a projekt keretében „az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló (EU) 2021/1057 rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól, akik az uniós jogszabály (Általános Rendelet) megfogalmazása alapján azon természetes személyek (résztvevők), akiknek közvetlen előnye származik a projektből, de nem felelősek a projekt kezdeményezéséért és végrehajtásáért. E projekt esetében a GPO08, valamint a GPR05 indikátorok definícióinak megfelelő egyéneket kell résztvevőnek tekinteni.

A résztvevőkkel a projektbe történő belépéskor és kilépéskor kérdőívet kell kitölteni. Az adatokat keletkezésüket követő 6 héten belül az EPTK felületen található elektronikus kérdőíven kell Önnek, illetve megbízottjának rögzíteni. Az adatok gyűjtésével és rögzítésével kapcsolatos teendőket és felelősséget az „Adatfeldolgozási feltételek” c. dokumentum tartalmazza, mely a felhívás 13.4. pontjában található. A támogatási kérelem benyújtásával Ön ezen feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja. Az adatfeldolgozási feltételekhez kapcsolódó dokumentumok (kérdőívek és a kapcsolódó kitöltési útmutató, a kedvezményezetteknek szóló adatvédelmi ajánlás és a résztvevőknek szóló adatkezelési tájékoztató) megtekinthetők a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz#kapcsolodo-dokumentumok> oldalon („ESZA Plusz adatgyűjtés” csempe).

Ha nem történik meg a projektben az ESZA+ adatszolgáltatással érintett tevékenységek vonatkozásában résztvevő személyek legalább 90%-át érintően belépési és kilépési kérdőív rögzítése az EPTK felületen, az a felhívás 2.3. fejezete szerinti műszaki/szakmai elvárások nem teljesítésének, a műszaki/szakmai tartalom csökkenésének tekintendő.

Az adatgyűjtés megvalósítható az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályaon kívül helyezéséről” szóló (EU) 2021/1057 rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a regisztrációs és tanulmányi alrendszer adatai alapján az alábbi célcsoportok esetében:

- alapfokú oktatási intézmények nappali rendszerű oktatásában tanulók,
- középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű oktatásában tanulók.

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1060/2021/EU Rendelet 65. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében beszerzett, létrehozott vagyontárgyakat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében:

- A fejlesztéssel érintett ágazatban duális képzőhelyként való működés biztosítása évi átlagos 25 szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulóval/képzésben résztvevővel.
- A projekt keretében létrehozott informatikai rendszerek elérhetőségének biztosítása és üzemeltetése.
- A projekt keretében kialakított szolgáltatásokhoz, eredménytermékekhez való hozzáférés biztosítása az ágazatban működő vállalkozások, valamint iskolarendszerű szakképzést és felnőttképzést biztosító képző intézmények, továbbá ágazati szakmai és érdekképviselői szervezetek érdekeltek számára.
- A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök, létrehozott infrastruktúra duális képzési célú fenntartása, üzemeltetése.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a

szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

Ha a támogatást igénylő ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat ellene. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG

7.1. Mennyi előleg igényelhető?

Utófinanszírozású²³ tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.

Jelen felhívás keretében támogatott projekt esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 100 %-a, maximum 345 000 000 Ft likviditási terv alapján.

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

- a) a fizetési számláit a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
- b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás köztestület, vagy közalapítvány kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta.

A likviditási tervet az előlegigénylés részeként elektronikusan, a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületen kell benyújtani.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

Ha Ön a felvett támogatási előleg összegével részben vagy teljesen elszámolt, az előleg a fentiekben meghatározott mértékig és összegig újra igényelhető.

Önnek a következő esetekben és az alábbi feltételekkel kell visszafizetnie a támogatási előleget:

- a. Vissza kell fizetnie a támogatási előleg teljes összegét, ha az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. A támogatási előleg felhasználását akkor tekintjük rendeltetésszerűnek, ha az időközi kifizetési kérelem az

²³ Utófinanszírozás esetén a kedvezményezett a projekt elszámolható költségeit megelőlegezi, amelyekre jutó támogatási összeget az irányító hatóság a benyújtott és elfogadott bizonylatok alapján utólag térít meg része.

ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító hatóság jóváhagyta.

- b. Ha Ön nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, akkor Önnek szintén visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A visszafizetendő előleg összege a kifizetett támogatási előleg és a kifizetési kérelemben a bizonylatokkal alátámasztott, elszámolásra benyújtott összeg különbözete.

(Például, ha Ön számára 100 millió Ft előleg került kifizetésre, akkor főszabály szerint Önnek legalább 60 millió Ft támogatástartalmú kifizetési kérelmet kell benyújtania legkésőbb a jelzett határidőig. Ha Ön a határidőig csak 25 millió Ft támogatástartalmú kifizetési kérelmet nyújt be, akkor 100 millió Ft – 25 millió Ft = 75 millió Ft támogatási előleget szükséges visszafizetnie.)

Ha a felhívás alapján Önnek bizonyos költségeket a projekt költségvetésébe csak százalékban meghatározott átalánnyal van lehetősége betervezni és elszámolni, az előleg-visszafizetési szabály annyiban módosul, hogy Önnek az átalányra jutó támogatási előleg összegét nem kell visszafizetni.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

Mivel a felhívás keretében támogatott projekt támogatási intenzitása 100%, ezért Önnek a projekt Európai Unióval elszámolható költségeihez nem kell önerőt biztosítani. Önerőből kizárólag a projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit kell fedeznie.

7.3. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek?

A **projekt Európai Unióval elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket a támogatást igénylőnek saját forrásból kell majd fedeznie.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét!

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz

- olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy
- olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az Európai Unióval elszámolható költségek besorolása.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat az Elszámolási Útmutató tartalmazza, amely az általános pályázati dokumentumok között a <https://www.palyazat.gov.hu/> oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt is megtalálható.

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. Projekt-előkészítés költségei (ezen költségek kizárólag százalékban meghatározott átalányként tervezhetők és számolhatóak el)

A projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek a megvalósítási időszak alatt is elszámolhatóak, amennyiben a megvalósítás egyes fázisainak előkészítéséhez kapcsolódnak.

- 1) Előzetes tanulmányok és engedélyezési dokumentumok költsége
- 2) Közbeszerzés előkészítésének és lebonyolításának költsége
- 3) Projektelőkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás

II. Projektmenedzsment költségei:

- 1) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (ezen költségek átalány alapú egységként tervezhetők és számolhatóak el)
 - a) bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan;
 - b) hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 - c) munkavállalóknak/kormánytisztviselőknek/állami tisztviselőknek fizetett személyi jellegű költségek a mindenkor hatályos Elszámolási Útmutató c. dokumentum szerint;
 - d) Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a 2003/88/EK irányelve (továbbiakban: Munkaidő-irányelv) 6. cikk b) pontja alapján a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban **a heti összesített munkaidő** (hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a többlet tanórát és az arra való felkészülést is beleértve) **nem haladhatja meg a 48 órát**. A fenti irányelvi rendelkezésre tekintettel a 48 órát meghaladó munkaórákra eső óradíj nem elszámolható.
- 2) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségterítés), kiküldetési költség (ezen költségek százalékban meghatározott átalányként tervezhetők és számolhatóak el):
 - a) projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj;
 - b) hivatali vagy saját gépjármű üzemanyagköltsége, autópálya használati díj, parkolási díj.
- 3) Egyéb projektmenedzsment költség (ezen költségek százalékban meghatározott átalányként tervezhetők és számolhatóak el):

- a) menedzsment tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban.

III. Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban (ezen költségek kizárólag százalékban meghatározott átalánként tervezhetőek és számolhatóak el)

- 1) Egyéb általános (rezsi) költség.

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

- 1) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (ezen költségek átalány alapú egységként tervezhetőek és számolhatóak el):
 - a) bérköltség (közszolgálati jogviszony, vagy munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében) a projektre fordított munkaidővel arányosan;
 - b) munkavállalóknak/kormánytisztviselőknek/állami tisztviselőknek fizetett személyi jellegű költségek a mindenkor hatályos Elszámolási Útmutató szerint;
 - c) hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 - d) Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a 2003/88/EK irányelve (továbbiakban: Munkaidő-irányelv) 6. cikk b) pontja alapján a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban a **heti összesített munkaidő** (hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a többlet tanórát és az arra való felkészülést is beleértve) **nem haladhatja meg a 48 órát**. A fenti irányelvi rendelkezésre tekintettel a 48 órát meghaladó munkaórákra eső óradíj nem elszámolható.
- 2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségtérítés), kiküldetési költség (ezen költségek százalékban meghatározott átalánként tervezhetőek és számolhatóak el)

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

- 1) Képzéshez, képzésfejlesztéshez kapcsolódó költségek:
 - a) oktatók költsége (szakértői díj, előadói díj, szerzői díj);
 - b) oktatók utazási és szállásköltsége;
 - c) képzések megszervezésének és lebonyolításának költségei;
 - d) képzés céljára használt helyiségek, területek, illetve eszközök bérleti díja;
 - e) képzés részvételi díja, vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.
- 2) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:
 - a) informatikai fejlesztés (beleértve az előkészítést is); informatikai rendszerek üzemeltetése, tartalommenedzsment;
 - b) szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás a Felhívás 2.1.2.1. II. pontjában meghatározott tevékenységek ellátásához;
 - c) mérnöki szolgáltatások;

- d) adat-vizualizáció (pl. kisfilmek, animációk, infografikák stb.)
- 3) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:
- a) a projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a meghatározott kötelezően előírt egyéb kommunikációs tevékenységek költségei;
 - b) rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek (az egy résztvevőre jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 17.000 Ft/fő költséget) a kapcsolódó járulékokkal, nemzetközi rendezvény esetén bruttó 19 000 Ft/fő költség számolható el;
 - c) kommunikációs tevékenységhez kötődő és indokolt bérleti díjak;
 - d) kreatív tervezés, arculati elemek kialakítása;
 - e) média megjelenésekhez szükséges gyártási munkák és megjelenések költségei;
 - f) roll-up, molino, leaflet, tájékoztató füzetek és egyéb nyomdai munkálatok költsége;
 - g) online kiadvány költsége;
 - h) reklámajándékok költsége;
 - i) kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó akadálymentesítés költsége.
- 4) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (ezen költségek kizárólag százalékban meghatározott átalánként tervezhetők és számolhatóak el)
- 5) Projektszintű könyvvizsgálat költsége
- 6) Egyéb szolgáltatási költségek (ezen költségek kizárólag százalékban meghatározott átalánként tervezhetők és számolhatóak el):
- a) jogi, közjegyzői költségek;
 - b) hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;
 - c) egyéb hatósági díjak
- 7) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:
- a) ingatlanbérlet (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban);
 - b) eszközbérlet (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérleti költségei);
 - c) gépjárműbérlet²⁴ a szakmai megvalósítók részére, amennyiben annak szükségessége a megvalósíthatósági tanulmányban alátámasztott.

VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek (ezen költségek kizárólag százalékban meghatározott átalánként tervezhetők és számolhatóak el):

²⁴ Gépjárműbérlet esetén legfeljebb közepes kategóriájú, indokolt felszereltségű gépjármű bérleti díja vehető figyelembe.

- 1) Horizontális tevékenység biztosításának költségei.

VII. Beruházások:

Az Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés:

- 1) Eszközbeszerzés költségei (beleértve az üzembe helyezési költségeket is)
 - a) a projekt megvalósítására alkalmazott munkavállalók (beleértve a menedzsmentet is) munkaadóinak kialakításához kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés, valamint a projekt dokumentálásához szükséges beszerzések (számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló, szkennер, audiovizuális eszközök);
 - b) irodabútorok (beleértve a tárgyalót is), irattározásra alkalmas bútorok;
 - c) infokommunikációs eszközök;
 - d) informatikai hardware beszerzés és beüzemelés költségei;
 - e) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközbeszerzések.
- 2) Immateriális javak beszerzésének költsége:
 - a) IT rendszerek, alkalmazások létrehozása, paraméterezése vagy továbbfejlesztése, interfészek paraméterezése, akadálymentesítése;
 - b) szellemi termékek felhasználásának joga, licencek, üzembe helyezéshez kapcsolódó gyártói support;
 - c) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja;
 - d) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást);
 - e) vásárolt szoftverek, operációs és irodai rendszerek, szoftverfejlesztés, licencek költsége.
- 3) Építéshez kapcsolódó költségek: a projektben tervezett tevékenységek biztosításához kapcsolódó nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás, beleértve szükség esetén az infrastruktúra átalakítása, akadálymentesítése.
 - a) az infrastrukturális beruházások költsége:

A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak:

 - épületgépészeti gépek,
 - ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 - a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

- elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
- szennyvíztároló,
- szellőzési, légfrissítő berendezések,
- felvonók,
- hűtőkamra,
- siló,
- ipari kapuk,
- a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
- őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

VIII. Általános tartalék képzése a 256/2021. (V.18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

A tartalék az elvárható gondos tervezés alapján előre nem látható, de elszámolható költség fedezetére szolgál. A tartalék felhasználható akkor is, ha a projekt alapvető céljainak teljesülését elősegítő, észszerűsítést célzó módosítások miatt pótlólagos műszaki, szakmai tartalom megvalósítása válik szükségessé.

A tartalék képzésére, vagy a képzett tartalék felhasználására vonatkozó támogatói okirat módosítási igényhez minden esetben a tartalék keletkezésének okait és a felhasználás célját és a tartalmát kifejtő, az összeget részletező alátámasztást szükséges csatolni.

A tartalék csak az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belüli átcsoportosítással használható fel. Az átcsoportosítást követően igényelhető a tartalékra eső előleg, számolható el a tartalékra költség.

Az átcsoportosítás előtt a tartalék összege nem számít vetítési alapnak a felhívásban, támogatói okiratban meghatározott költségkorlátok esetén.

A tartalék nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10 %-át.

Figyelem! Az adott mérföldkőre jutó támogatás nem hagyható jóvá, ha a felhívás által előírt feltételek vagy eredmények a benyújtott beszámoló alapján nem teljesültek.

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?

I. Százalékban meghatározott átalány

Önnek bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban meghatározott átalányként van lehetősége betervezni és elszámolni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060/EU rendelet 54. cikk b), valamint a Korm. rendelet 239-240 §-ai alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni.

A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:

- 1) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása – 7.3. II. 1);
- 2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás – 7.3. IV. 1).

A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása átalány alapú egységként történik.

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 15,00%

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított/közvetett költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve az alábbiak:

- 1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória valamennyi költsége – 7.3. I.
- 2) Projektmenedzsment költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa
 - i. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségtérítést), kiküldetési költség – 7.3. II. 2);
 - ii. Egyéb projektmenedzsment költség – 7.3. II. 3);
- 3) Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban c. költségkategória összes költsége – 7.3. III.
- 4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:
 - i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség (nem munkába járási költségtérítés), kiküldetési költség – 7.3. IV. 2).
- 5) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategória alábbi költségtípusai
 - i. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei – 7.3. V. 4)
 - ii. Egyéb szolgáltatási költségek – 7.3. V. 6)
- 6) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 - i. Horizontális tevékenységek biztosításának költségei – 7.3. VI.

A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg úgynevezett flat rate átalány technikai számlán.

A technikai számlára/ számlákra rögzített kiadások összege pontosan a vetítési alapra rögzített összesítő bizonylatok elszámolható összértékének a 15 %-a kell, hogy legyen. Fontos azonban, hogy a számított költségeket csak akkor fizetjük ki, ha a projekt költségvetése tartalmaz vetítési alapba tartozó költségfőpusokat.

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges.

A számított költségek pénzügyi teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania, ugyanakkor a számított költségek révén megvalósított eredményt a 256/2021 Korm. rendelet 240. § (2) bekezdése alapján a szakmai és záró beszámolóban igazolni kell az alábbi dokumentumok benyújtásával:

- a projektelőkészítési tevékenységekhez kapcsolódó - 2.1.2.1. fejezet I. pontjában rögzített - dokumentumok
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok és fotók,
- az 'Útmutató a horizontális követelményekről és a támogatott horizontális tevékenységekről a GINOP Plusz keretében támogatásban részesült kedvezményezettek részére' alapján benyújtandó alátámasztó dokumentumok;
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások közül az egyéb szolgáltatások eredménytermékei.

A szakmai és záró beszámolóban szövegesen szükséges beszámolni mindazon tevékenységről, amely a fent meghatározott számított költségek révén valósult meg.

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi háttérmentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az Irányító Hatóság és más, uniós ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket, továbbá a projekt megvalósítása során a releváns uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértékének a projekt megvalósítása során állandónak kell lennie!

További tudnivalók az átalányban tervezett kiadások kapcsán:

- a) Amennyiben a támogatási kérelem tartalmi értékelése során a vetítési alap csökkentésre kerül, a számított költséget is csökkenteni szükséges a felhívásban meghatározott százalékos mérték erejéig.
- b) Amennyiben a kifizetési igénylés feldolgozása során az Irányító Hatóság a vetítési alapra nézve költségcsökkentést hajt végre, tehát nem kerülhet kifizetésre vagy előleg elszámolásra a teljes igényelt támogatási összeg, a kifizethető átalány összegét a csökkentett vetítési alapra nézve kell megállapítani.
- c) Amennyiben a kifizetési igénylés nem tartalmaz a vetítési alaphoz kapcsolódó költséget, számított költség igénylésére, kifizetésére nincs lehetőség.
- d) Ha a vetítési alaphoz tartozó költségekre nézve hiánypótlás kerül elrendelésre, a számított költségek is felfüggesztésre kerülnek a hiánypótlás idejére.

- e) Ha a kifizetési igénylésben szereplő, vetítési alapba tartozó összesítő bizonylatok bármilyen okból felfüggesztésre kerülnek, az azokhoz tartozó, átalány összeget tartalmazó technikai számlák is felfüggesztés alá esnek.
- f) A szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan, arányos mértékben hozzáadásra kerül a számított költség is. Amennyiben vetítési alaphoz tartozó költséget visszakövetelni szükséges, azzal együtt az átalányban elszámolt, arányos mértékű átalány összeg is követelésre kerül. A szabálytalansággal érintett, számított költséghez tartozó összeghez automatikusan, arányos mértékben hozzáadásra kerül a vetítési alap is. Amennyiben számított költséget visszakövetelni szükséges, azzal együtt az érintett számított költség vetítési alapja is követelésre kerül.
- g) A számított költség esetén, ahogy fentebb is kimondásra került, nincs szükség a kiadások pénzügyi alátámasztására. Ez azonban nem mentesít attól, hogy a felhívásban előírt elvárások szakmai teljesülése megtörténjen. Ennek okán az Irányító Hatóság a beszámolókat vagy helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti az egyes átalányban finanszírozott kiadások eredménytermékét. Amennyiben a projekt záró kifizetési igénylése során bebizonyosodik, hogy valamely, átalányban finanszírozott vállalkozás nem teljesül, az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.
- h) Az átalányra tervezett összeget a támogatási kérelemben egy költség soron szükséges megjeleníteni. A költség szöveges indoklásában fel kell tüntetni az átalányban finanszírozásra kerülő költség típusok megnevezését, de azokat költség típusok között összegeként, vagy arányosan megbontani nem szükséges. Az átalány elszámolásban érintett kiadások – összhangban az Elszámolási Útmutatóval – összesítőre nem kerülhetnek, és a kiadásokra nézve a piaci ár alátámasztás benyújtása nem szükséges.

Az alábbi költségeket átalányalapú egységként van lehetőség elszámolni:

II. Átalányalapú egységköltség²⁵

Az alábbi költségeket átalányalapú egységként van lehetőség elszámolni:

- 1) **Végzettséghez kötött bér egységköltség - Személyi jellegű ráfordítások (bér és járulék, 7.3 II. 1) és IV. 1) pont - nem oktatói munkakörben foglalkoztatott egyéb szakmai megvalósítók és a projektmenedzsment bér egységköltsége):**

Időszak	Végzettséghez kötött bér egységköltség ²⁶	
	Középfokú végzettséggel és érettségivel bírók bér egységköltsége	Felsőfokú végzettséggel bírók bér egységköltsége
2025.07.01-2026.06.30	708 354 Ft	1 155 821 Ft
2026.07.01-2027.06.30	708 354 Ft*	1 155 821 Ft*
2027.07.01-2028.06.30.	708 354 Ft*	1 155 821 Ft*

*** Az irányító hatóság ezen időszakokat megelőzően a bér egységköltségeket felülvizsgálja és a <https://www.palyazat.gov.hu/> oldalon a felhívás módosításával **közzéteszi** az újraszámított bér egységköltségeket.**

²⁵ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének 53. cikk (1) b) pontja

²⁶ Alapja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 20.1.1.50 A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a legmagasabb iskolai végzettség szerint és 20.1.1.7. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemeként, továbbá az Eurostat Labour cost index by NACE Rev. 2 - Index (2020=100)

A felülvizsgálatok során az irányító hatóság a KSH 20.1.1.50 számú, a felülvizsgálat időpontjában utolsó évre vonatkozó statisztikája alapján meghatározza az iskolai végzettségek szerinti bruttó béreket, ezt súlyozza a foglalkoztatotti létszámok alapján a KSH 20.1.1.7. számú statisztikája segítségével és kiegészíti a szociális hozzájárulási adónak, a 2018. évi LIII. törvénynek a felülvizsgálat időpontjában hatályos mértékével. Ezt követően a kapott bérköltséget, mint bázist felindexálja a KSH 20.1.1.50 számú statisztikájában szereplő bázis év és a felülvizsgálat közötti időpontig az Eurostat Labour cost index by NACE Rev. 2 - Index (2020=100) negyedéves statisztikájával.

A feltüntetett bér egységköltségek a projekt keretében **teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkoznak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bér egységköltségek kizárólag a projektre fordított munkaidővel arányosan számolhatóak el.**

Alátámasztó dokumentumok:

- a) A fenti költségek kifizetéséhez a **kifizetési kérelem benyújtásakor** Önnek az alábbi alátámasztó dokumentumot kell benyújtania:
 - Végzettséghez kötött bér egységköltség **összesítő bizonylat** (sablonja a felhívás mellékletei között megtalálható)
- b) A bér egységköltség elszámolhatóságának igazolására az alábbi dokumentumoknak kell a **helyszínen** rendelkezésre állnia
 - A **foglalkoztatotti jogviszonyt** igazoló dokumentum (pl. munkaszerződés/kinevezés)
 - A **projektre fordítandó munkaidőt** igazoló dokumentum (pl. munkaköri leírás)
 - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal **Természetes személyenkénti összesítő a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról**²⁷ című dokumentumai
 - Felsőfokú végzettséggel bírók esetében a **felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata, középfokú végzettséggel bírók esetében az érettségi bizonyítvány másolata.**

A b) pontban meghatározott dokumentumokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés vagy erre vonatkozó célzott adatbekérés keretében vizsgálja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a felsőfokú végzettséggel bírók bér egységköltsége kizárólag olyan foglalkoztatottak esetében számolható el, akik felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben kerülnek foglalkoztatásra a projektben. A felsőfokú végzettség indokoltságát az egyes munkakörök esetében a megvalósíthatósági tanulmányban és a projekt helyszíni ellenőrzése során szükséges igazolni.

Hóközi ki- és belépés esetén:

Amennyiben a foglalkoztatott nem teljes hónapot dolgozott az adott hónapban, akkor az adott hónapban ledolgozott munkanapok számával arányosan (az adott havi munkanapok számához viszonyítva) kerül elszámolásra az adott évre vonatkozó havi bér egységköltség.

²⁷ A felhívás megjelenésének időpontjában ez a 2508M.

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

- a) A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete legkorábban 2025.09.01., az elszámolhatóság vége a projekt fizikai befejezése.
- b) Az előkészítési tevékenység költségei 2025.09.01-től számolhatóak el.
- c) Szállítói finanszírozás és szállítói előleg nem igényelhető.
- d) A projekt költségvetését a valós költségek esetén piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani, az egyszerűsített elszámolással érintett költségek esetében pedig a 7.3.1. I. pontjában rögzített százalékos átalánnyal és a 7.3.1. II. pontban rögzített egységköltség összegekkel szükséges tervezni. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a támogatói okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
- e) Csak azok a költségek tervezhetőek és számolhatóak el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és a felhívás által meghatározott költségek esetében piacfelméréssel vannak alátámasztva a jelen kiemelt projekt kedvezményezettje esetében.
- f) Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza.
- g) A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá a Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni, különös tekintettel a közbeszerzések támogató általi ellenőrzésére vonatkozó szabályokra. Az egyszerűsített elszámolással érintett költségek esetében a közbeszerzési eljárások dokumentációját nem szükséges benyújtani ellenőrzés céljából a Korm. rendelet 176/A.§ alapján,
- h) A Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozó (Kbt. 9.§ - 14.§, 111.§) tevékenységek esetében a kedvezményezett által elvégzett piacfelmérésen alapuló alátámasztás is elfogadható (pl. internetes kutatás, kamarai díjszabás).
- i) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetében a közbeszerzési terven túl a támogatási döntés meghozatalához a piacfelmérésben bemutatott becsült érték meghatározásának alátámasztására az Irányító Hatóság további alátámasztó dokumentációt kérhet.
- j) A támogatási kérelemben tervezett, az Európai Unióval elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, figyeljen az alábbiakra:

Beszerzések tervezése esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):

- Beszerzések esetében a jelen felhívás támogatást igénylőjének a beszerzés tárgyát képező, valós elszámolású költségtelek tekintetében piacfelméréssel kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel. A piacfelmérés a támogatási kérelem adatlap részét képezi, így annak formai és tartalmi

követelményeit a kitöltő program kitöltési útmutatója tartalmazza²⁸. Egyszerűsített piacfelmérésre is lehetőség van listaáras eszközök/szoftverek beszerzése esetén. Egyszerűsített piacfelméréssel abban az esetben igazolható a piaci ár realitása, ha az adott költségvetés ára elérhető egyrészt a termék tekintetében kompetens, potenciális vagy kiválasztott gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak webáruházal is kell rendelkeznie. Egyszerűsített piacfelmérés esetén elegendő a kiválasztott szállító adatait, illetve a honlap elérések címét megadni a támogatási kérelem adatlapon.

- A honlapokról készült, rendszer dátumot is tartalmazó képernyőképeket a támogatási kérelemhez szükséges mellékelni. Külföldi honlap esetén a képernyőkép készítés dátumának napjára vonatkozó MNB deviza-árfolyamon szükséges forintba átszámítani a tétel árát, továbbá magyar nyelvű fordítás/leírás is szükséges (nem szükséges hiteles fordítás). A projekt költségvetésének alapját a piacfelmérés szerinti ár kell, hogy képezze, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a piacfelmérésben feltüntetettnél alacsonyabb elszámolható költség kerüljön rögzítésre. A költségvetések alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adott költségvetés vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés, akkor az a költségvetés nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.
 - Felhívjuk figyelmét, hogy a költségvetések alátámasztására a piacfelmérés nem helyettesíthető kizárólag az egyéb mellékletek csatolásával.
 - A piacfelmérés elvégzése kizárólag saját teljesítés keretében számolható el a projekt keretében.
- k) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.
- l) Ha egy beszerzés Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb bruttó 300 000 Ft, akkor nem kell benyújtani a piaci árat igazoló dokumentumokat, viszont meg kell őrizni azokat. Helyszíni ellenőrzésnél ezeket is ellenőrizheti az Irányító Hatóság.
- m) Azon szállítói szerződések esetén, amelyek szerződéses összege nem haladja meg a nettó 200 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
- n) A beszerzett humán erőforrás költségének igazolására helyzetelemzés ismertetése szükséges, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, valamint a munka révén keletkező eredmény konkrét ismertetését;

²⁸ A piacfelmérés sablon a támogatási kérelem adatlap részét képezi (annak formai és tartalmi követelményeit a kitöltő program kitöltési útmutatója is tartalmazza).

- a ráfordított emberhónap számot feladatonként és azon belül munkavállalóként;
 - a bevont szakértőinek megnevezését feltüntetve a munkakörüket, szakképzettségüket
- o) Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
- p) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a piacfelmérésnek és a „Támogatási kérelemben” szereplő tevékenységek elnevezésének, költségeinek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük. A piacfelmérés szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a jelen felhívás támogatást igénylőjének profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.
- q) A valós költségek esetében a piaci ár bizonyítása a jelen felhívás támogatás igénylőjének a feladata és felelőssége. A költségteleknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk.
- r) A jelen felhívás támogatást igénylője és a kedvezményezett dokumentáltan köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
- s) **A felhívás 2.1.2.1. II. pontja szerinti ingatlan beruházás támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket²⁹:**
- ingatlan építés³⁰ és ingatlan bővítés³¹ esetén nem haladhatja meg a nettó 526 444,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete).
 - ingatlan átalakítás³² esetén nem haladhatja meg a nettó 423 424,- Ft/nm fajlagos költséget (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete).
 - az ingatlan korszerűsítés során kizárólag az alább meghatározott munkálatok végezhetők el, melyek költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket (fűtés és világítás esetén a fajlagos költség vetítési alapja az érintett épületrész nettó alapterülete):

²⁹ 2023 évi KSH építőipari árindex alapján

³⁰ Kizárólag új, önálló épület építésére irányuló tevékenység.

³¹ Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

³² Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka. Az épület alapterülete nem változik, de pl. funkció váltás miatt a belső határoló falak áthelyezése, új nyílászárók beépítése, stb. válik szükségessé.

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m ²) ³³			
	polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm)	szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm)	kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm)
vízszintes szigetelés: (lapostető, födém, padló)	16 169	26 322	15 793
függőleges szigetelés: (homlokzati falak)	21 810	47 005	20 870

- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m ²) ³⁴			
műanyag nyílászáró	alumínium nyílászáró	szekcionált ipari kapu	fa nyílászáró
127 099	136 499	142 516	165 266

- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 7 934 Ft/m³ ³⁵ összeget.
- Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 35 686 Ft/m² ³⁶ összeget.
- Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 56 405 Ft/m² ³⁷ összeget.
- Tetőszerkezet újjáépítése (mely magában foglalja az új tetőhéjazat elkészítését, ácsolását és újrafedését) nem haladhatja meg a nettó 16 884 Ft/m² ³⁸ összeget.

³³ Szigetelendő felület nagysága

³⁴ Nyílászáró felület nagysága

³⁵ Fűtéssel érintett helyiség térfogata

³⁶ Villamos korszerűsítéssel érintett helyiségek alapterülete

³⁷ Árnyékoló felület nagysága

³⁸ Tetőfelület nagysága

- **Napelemes rendszer** telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban használt eszközök villamosenergia-ellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre, ha az elektromos infrastruktúra azonos, az épület és a parkoló felhasználói, valamint az épület és a parkoló tulajdonosai azonosak. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400 000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337 000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300 000 Ft/kWp értéket;
- **Napkollektoros rendszer** telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrészegítésre és/vagy hűtésre
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése. A napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a nettó 158 000 Ft/nm értéket síkkollektor, nettó 238 000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;
- **Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer** kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából. Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csónkjáig (pl.: kazánkörü szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló. A szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 123 000 Ft/kW értéket;
- **Hőszivattyú rendszerek** alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrészegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; - a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; - Geothermal Heat Response test; - monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; - a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási

- pont(ok) kialakítása. A hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
- földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 286 000 Ft/kW értéket
 - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 213 000 Ft/kW értéket.

A megvalósítás során, a költségek elszámolásakor a fentiekben meghatározott fajlagos értékektől eltérni KSH statisztikai adatokkal alátámasztható áremelkedés mértékéig lehetséges az Irányító Hatóság engedélyével.

- t) A jelen felhívás keretében támogatott tevékenységek költségei nem részesülhetnek támogatásban párhuzamosan más pályázati forrásból. Ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy a kedvezményezett eszközöket, szolgáltatásokat vagy humánerőforrásokat párhuzamosan futó tevékenységek között projektarányosan megosszon feltéve, hogy az elszámolás dokumentáltan, megfelelő nyilvántartással történik, azaz nem valósul meg kettős finanszírozás.
- u) Jelen Felhívás keretében elnyert támogatás szakmai megvalósítással összefüggő költségeinek elszámolásával összefüggésben kiemelt elvárás a költségek egyéb uniós és költségvetési támogatások keretében elszámolt költségektől való elhatárolása és az elhatárolást alátámasztó nyilvántartása.
- v) A felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
- w) **Összesítőkön történő elszámolás szabályai**

Önnek az alábbiakban felsorolt költségeket összesítőn szükséges elszámolnia.

- i. Az alábbi költségek elszámolása nem elektronikus (hanem excel formátumú) összesítőkön történik:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
személyi jellegű költségek	végzettséghez kötött bér egységköltség összesítő bizonylat

- A végzettséghez kötött bér egységköltség összesítő bizonylaton a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei és a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai számolandók el egységköltséggént a 7.3.1 pontban foglaltak szerint.

- ii. Az alábbi, elektronikus formátumú összesítő benyújtása kizárólag az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen történik:

Költség(ek) megnevezése	Összesítő megnevezése
kis támogatástartalmú tételek	kis támogatástartalmú számlák összesítője

A **kis támogatástartalmú számlák összesítőjén** egyidejűleg elszámolni kívánt költségekre jutó támogatás legmagasabb összege: 3 000 000 Ft, ezen belül egy bizonylat maximális támogatástartalma: 500 000 Ft lehet. A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén visszaigazolt írásbeli megrendeléshez kapcsolódó

bizonylat rögzíthető, abban az esetben, ha a bizonylaton szereplő költségre jutó támogatás legmagasabb összege nem haladja meg a 500 000 Ft-ot. Felhívjuk a figyelmet, hogyha a bizonylatok támogatástartalma meghaladja a maximális értéket, úgy az önálló/egyedi elszámoló bizonylatként szükséges rögzíteni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói szerződéshez kapcsolódó költség – annak összeghatárától függetlenül – nem számolható el összesítőn. Ezeket a költségeket Ön önálló elszámoló bizonylatként rögzítve tudja elszámolni.

Egy elszámolásban több azonos típusú elektronikus összesítő is benyújtható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek szakmai alátámasztó dokumentumait helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk ellenőrizni. Az összesítőben szereplő költségek pénzügyi szempontú alátámasztása helyszíni ellenőrzés során sem kerül vizsgálatra.

- x) A kommunikációs és láthatósági kötelezettségeinek elmulasztása esetén – az arányosság elvét figyelembe véve - a támogatási összeg legfeljebb 3%-ig terjedő pénzügyi korrekció kerülhet alkalmazásra.

- y) Projektmenedzsment költségek elszámolhatósága

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat.

- z) Saját teljesítés az Elszámolási Útmutató szerint számolható el. Saját teljesítésként számolható el a marketing, kommunikációs szolgáltatások költség típus (nyomdai munkálatok, rendezvényszervezés költségelemek vonatkozásában) esetében, kivéve a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei esetében. A saját teljesítés elszámolásakor igazolnia kell a kedvezményezettnek, hogy jogosult a saját kivitelezésre, az adott tevékenység ellátására. Saját teljesítés elszámolásának a jelen felhívás támogatást igénylője belső szabályzatai alapján szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell alapulnia. Belső szolgáltatások költségének elszámolása esetén az önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt közvetlen önköltség számolható el. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. Ezen tételeknek olyan részletezettségűeknek kell lenniük, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási szabályzatával. A hatékonyabb feladat ellátást indokolni szükséges, valamint az ehhez szükséges kapacitás és háttér rendelkezésre állását alá kell támasztani.

- aa) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a jelen felhívás támogatást igénylője a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

- bb) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, az Európai Unióval elszámolható összköltség csökkentett összegű elfogadására és a kapcsolódó csökkentett összegű támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.

- cc) Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
- dd) Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
- ee) In-house beszerzés az Elszámolási Útmutató szerint számolható el.
- ff) A Korm. rendelet 457. § értelmében a kedvezményezett köteles projektszintű, kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2034. december 31-ig megőrizni.
- gg) A szakmai megvalósítók és a projektmenedzsment projekt feladatainak ellátását támogató gépjármű bérlet költsége - a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen bemutatott kihasználtság és indokoltság mellett – olyan szerződéses konstrukció keretében számolható el, amely biztosítja a költséghatékony, reális, elérhető és a maximális kihasználtságra irányuló gépjármű használatot.
- hh) Amennyiben a jelen felhívás támogatást igénylője más pályázati forrásból is számol el gépjárműbérletet, lehetőség van a projektek közötti bérleti díj projekt arányos megosztására dokumentáltan alátámasztva.
- ii) Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatás igénylő párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg.
- jj) Az irodabérlet a projekt megvalósításában résztvevő szakmai megvalósítók és a projektmenedzsment létszámának arányában számolható el.
- kk) A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, figyeljen az alábbiakra: Csak azok a költségek számolhatóak el, amelyek kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez, és amelyek megfelelő indoklással vannak alátámasztva.
- ll) A jelen felhívás támogatást igénylője / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályok:

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási útmutató értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen a következő, a támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlenségét biztosító szabályokra:

Nem független az az ajánlattevő,

- i. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa – irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
- ii. amelynek tulajdonosa – irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- iii. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában tagnak, partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

A támogatást igénylő / kedvezményezett és az ajánlattevők függetlensége vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt megfelelni.

mm) E-beszerzés funkció használata:

Felhívjuk a figyelmet, hogy **mint kedvezményezett köteles** a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó valós költség alapú beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal fel kell töltenie a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés elszámolható összköltsége nem haladja meg a bruttó 300.000 Ft-ot.

7.5. Melyek az Európai Unióval elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

A projekt tervezése során az egyes Európai Unióval elszámolható költségtípusok vonatkozásában vegye figyelembe a következő korlátozásokat:

Költségtípus	Maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltségre vetítve (%)
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszementesítés, földmunkák stb.)	2,00 %
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2,50 %
Tartalék	10,00%

A felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

A költségvetés összeállításakor kérjük, hogy figyeljen a következőkre:

- a fenti táblázatban szereplő költségtípusok közül azokat, amelyek relevánsak, a projekt költségvetésében önálló soron kell tervezni és elszámolni,
- az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt megvizsgáljuk.

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el az Európai Unióval?

A jelen projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódóan az Európai Unióval nem elszámolható költségnek minősül az Elszámolási Útmutató 6. Nem elszámolható költségek fejezetben felsorolt költségeken túl, a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan mindazon költség, amely nem szerepel az 7.3. pontban, különösen:

1. infrastrukturális javak vásárlása;
2. föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
3. levonható áfa;
4. kamattartozás kiegyenlítés;
5. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;
6. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
7. deviza-átváltási jutalék;
8. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
9. bírságok, kötbérek és perköltségek³⁹;

³⁹ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80. § szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.

10. konyhai eszköz irodába;
11. jármű (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
12. a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;
13. a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett adókedvezmény; valamint minden más igénybe vett adó-, és járulékkedvezmény;
14. jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) szerinti céljuttatás;
15. felmentési időre járó illetmény;
16. rehabilitációs hozzájárulási adó;
17. szabadságmegváltás;
18. végkielégítés;
19. olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli része);
20. a jelen felhívás támogatást igénylője által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott az 7.4. z) pont kivételével szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
21. a jelen felhívás támogatást igénylőjénél saját teljesítés keretében az 7.4. z) pont kivételével felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, így különösen
 - a. műszaki gépek, berendezések,
 - b. immateriális javak,
 - c. és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke;
22. a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;
23. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;
24. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik;
25. eszközök leszerelési költsége;

26. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a jelen felhívás támogatást igénylőjénél bármely telephelyen már használatban voltak;
27. termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja.

8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az "ÁÚF 21-27" 3. fejezetében találhatók.

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótlatható jogosultsági kritériumok

- a) a jelen felhívás támogatást igénylője átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;
- b) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie.

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótlathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk.

2. Hiánypótlatható jogosultsági szempontok

A hiánypótlatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótolható.

3. Tartalmi értékelési szempontok

I. Értékelési előfeltételek:

A támogatási kérelmet elutasítjuk, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg.

	Értékelési előfeltételek	Megfelelt
1	A projekt célja összhangban van a Felhívás céljával kiemelt tekintettel a következőkre: - A projekt megfelel a Felhívás 13.1. pontjában meghatározott szakpolitikai céloknak és illeszkedik az Operatív Program kereteihez (más OP-któl és RRF-től való lehatárolás biztosított). - A projekt fejlesztendő tevékenysége a műszaki tartalom és a költségvetés alapján helyesen került besorolásra, a fejlesztési igény ténylegesen nem a Felhívás vagy az Operatív Program által kizárt tevékenységgel kapcsolatos beruházásra irányul. - A projekt költségei a Felhívás és mellékleteiben foglaltak alapján helyes támogatható tevékenységekbe kerültek besorolásra, melyek kapcsolódnak a megjelölt fejlesztendő tevékenységhez. - A projekt megvalósítása nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot és a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható. - A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez, valamint az Operatív Programban és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. - A projekt illeszkedik az 1057/2021 EU Rendelet (ESZA+) 4. cikk (1) e) pont szerinti egyedi célkitűzéshez. - A projekt illeszkedik a GINOP+ 5. prioritás e) egyedi célkitűzés tartalmához. - A projekt illeszkedik a 4.3 oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret tematikus feljogosító feltétel kritériumaihoz.	Igen/Nem
2	A projektben vállalt feladatok költségvetése reális. A közgazdasági és pénzügyi elemzés alapján a projektben megvalósítani javasolt megoldás eléri a célt, ez a leghatékonyabb, legoptimálisabb megoldás a projekt céljának eléréséhez.	Igen/Nem
3	A projektjavaslat és a költségvetés koherenciája: a költségvetés összhangban van a pénzügyi tervezési előírásokkal, a szakmai feladatokkal, kizárólag a megvalósításhoz közvetlenül szükséges és nélkülözhetetlen költségeket tartalmaz. A költségvetés átlátható, az egyes költségtételekhez kapcsolódó kalkulációk és alátámasztottságuk igazolt (mennyiségi egység, mennyiség, egységár) ⁴⁰	Igen/Nem
4	A projekt kapcsolódik a releváns hazai és uniós stratégiákhoz, akciótervekhez, ajánlásokhoz és ország-specifikus ajánlásokhoz. - A projekt illeszkedik a Kormány által az 1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozatban elfogadott Szakképzés 4.0 stratégiához és a kapcsolódó cselekvési tervéhez. - A projekt hozzájárul az Európai Oktatási Térség stratégiai keret dokumentumban szereplő mutatók pozitív irányú változásaihoz. - A projekt illeszkedik a 2022. évi országspecifikus ajánlásokhoz („Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban”).	Igen/Nem

⁴⁰ A kérelemmel összefüggésben elindított közbeszerzési eljárások előírásoknak való megfelelést is beleértve, alátámasztó dokumentum: tanúsítvány, jelentés (amennyiben releváns).

	A projekt illeszkedik az Országos Foglalkoztatási Programhoz (2015-2025), (15/2015. (IV. 7.) OGY határozat)	
5	A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata ⁴¹ során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (14. cikk) Az oktatáshoz való jog, (21. cikk) a megkülönböztetés tilalma, és a (24. cikk) A gyermekek jogai cikkében foglalt alapjogok érvényesüléséről a támogatást igénylő gondoskodik. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok érvényesítésére alkalmas, részletesen bemutatott mechanizmusokkal.	Igen/Nem
6	A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben támogatói elállást eredményező szabálytalansága nem volt.	Igen/Nem

A támogatási kérelmet elutasítjuk, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg.

II. Értékelési szempontok és alkalmazásuk:

	Értékelési szempont	Minősítés/ Adható pontszám	Igazolás módja
1.	I. A támogatást igénylő szervezet értékelése, erőforrások	max. 20 pont	
1.1.	A megvalósítói és menedzsment kapacitások A megvalósítói és menedzsment kapacitások kiépítését a projektjavaslat részletesen bemutatja. A tervezett menedzsment és megvalósítói humán erőforrás létszáma megfelelő. - Teljes mértékben - Részben - Egyáltalán nem	6 6 3 0	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
1.2.	A menedzsment és a szakmai megvalósítás kulcsszemélyzetének tapasztalatai A menedzsment és a szakmai megvalósítás kulcsszemélyzete releváns tapasztalatokkal rendelkezik, a felhívásban foglalt elvárásoknak megfelel, mely a projektjavaslatban bemutatott.	8	Szakmai önéletrajzok, támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány

⁴¹ Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázateértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le.

	Értékelési szempont	Minősítés/ Adható pontszám	Igazolás módja
	▪ Teljes mértékben	8	
	▪ Részben	4	
	▪ Egyáltalán nem	0	
1.3.	Megvalósítói és menedzsment kapacitások rendelkezésre állása Mind a projektmenedzsment, mind pedig a szakmai megvalósításhoz szükséges kapacitások a szervezeten belül rendelkezésre állnak, külső szakértői segítség bevonására nincs szükség, nem tervezett.	6	Támogatási kérelem
	▪ Teljes mértékben	6	
	▪ Részben	3	
	▪ Egyáltalán nem	0	
2.	A projekt szakmai értékelése	max. 70 pont	
2.1.	A projekt indokoltsága - A helyzetelemzés adatokkal alátámasztottan indokolja az ágazat(ok) kiválasztását, a fejlesztések szükségességét az adott ágazatban, azok tervezett eszközei a helyzetelemzésben és a felhívásban megfogalmazott feltételeknek megfelelnek. - Bemutatásra került a fejlesztéssel érintett feladat-ellátási hely(ek) műszaki, szakmai helyzete, társadalmi-gazdasági környezete, a duális képzéssel kapcsolatos tevékenységek és fejlesztések, valamint az intézményi-szakmai kapcsolatok az ágazati képzőközpont létrehozása szempontjából, amelyekre a projekt megvalósítása során épít vagy amelyek kiépítése, fejlesztése szükséges. - Alátámasztásra került, hogy az érintett intézmény esetében a beruházás (infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés) indokolt, mert a meglévő infrastruktúra, kapacitás nem elégíti ki a gyakorlati oktatás megvalósításához, az ágazati képzőközpont kialakításához szükséges igényeket.	16	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	• Teljes mértékben	16	
	• Részben	8	

	Értékelési szempont	Minősítés/ Adható pontszám	Igazolás módja
	Egyáltalán nem	0	
2.2.	Előzményprojektek ismertetése és kapcsolódása, hasznosulás és újdonságtartalom A tervezett fejlesztés, továbbá a releváns előzményprojektek, szakmailag kapcsolódó projektek közötti szinergikus kapcsolódások és lehatárolások részletesen bemutatásra kerültek, így különösen a 2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban szereplő programok és egyéb releváns uniós és hazai támogatású programok, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve vonatkozásában. Az előzmény projektek fejlesztési eredményeinek tervezett projektben való hasznosulása, valamint a tervezett (tovább)fejlesztés hozzáadott értéke, újdonságtartalma, bővített műszaki tartalma részletesen bemutatott.	6	Megvalósíthatósági tanulmány
	Teljes mértékben	6	
	Részben	3	
	Egyáltalán nem	0	
2.3.	A projektdokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága A tervezett tevékenységek megvalósítása részletesen bemutatott, a beruházási koncepció átgondolt.	7	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	Teljes mértékben	7	
	Részben	4	
	Egyáltalán nem	0	
2.4.	A Felhívás előírásainak való megfelelés A műszaki koncepció, tartalom összhangban van a Felhívásban meghatározott műszaki-szakmai elvárásokkal.	7	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	Teljes mértékben	7	
	Részben	4	
	Egyáltalán nem	0	

	Értékelési szempont	Minősítés/ Adható pontszám	Igazolás módja
2.5.	Az ágazati képzőközpont modellje - Az ágazati képzőközpont tervezett működtetési, oktatási-képzési modellje részletesen bemutatott, a tervezett partnerek bevonásának módja bemutatott, szándéknyilatkozatokkal alátámasztott. - Az ágazati képzőközpont nonprofit gazdasági társaságban tulajdonrészt vállaló gazdálkodó szervezetek között van duális képzésben legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező vállalkozás. - Az ágazati képzőközpont nonprofit gazdasági társaságban tulajdonrészt vállaló gazdálkodó szervezet profilja releváns az ágazati képzőközpontban oktatni tervezett szakmák szempontjából, lefedik a szakma képzési tartalmát. - A projekt eredményeinek hosszú távú társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott. - Az ágazati oktatói kapacitás, valamint a hosszú távú működtetés biztosítására vonatkozó terveket (beleértve az oktatói továbbképzését), bemutatta és azok megfelelőek.	20	Megvalósíthatósági tanulmány
	▪ Teljes mértékben	20	
	▪ Részben	10	
	▪ Egyáltalán nem	0	
2.6.	Indikátorok megfelelősége A kérelem alapján a vállalt célértékek és az adatgyűjtési elvárások teljesíthetők: Az indikátorok típusa, bázis- és célértéke, a bázis mérésének időpontja, a célérték elérésének tervezett időpontja, a számítások levezetése, a vállalat szakmai tartalma, a mérés módja és alátámasztása kifejtésre került és megfelelő. Az indikátorok összhangban vannak a Felhívásban meghatározott indikátorokkal.	4	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	• Teljes mértékben	4	
	• Részben	2	
	• Egyáltalán nem	0	
2.7.	Cselekvési ütemterv kidolgozottsága A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése és kapcsolódása megfelelő.	6	Megvalósíthatósági tanulmány, cselekvési ütemterv

	Értékelési szempont	Minősítés/ Adható pontszám	Igazolás módja
	Teljes mértékben	6	
	Részben	3	
	Egyáltalán nem	0	
2.8.	Kockázatok kezelése A kérelemben a projekt eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatokat bemutatja a kérelem, a hatásaik csökkentésére tervezett intézkedések megfelelőek.	4	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	Teljes mértékben	4	
	Részben	2	
	Egyáltalán nem	0	
3.	Horizontális követelmények	max 10 pont	
3.1.	Addicionális horizontális elvárások Horizontális útmutatóban meghatározott minimális elvárások túlteljesítése az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság területén.	10	Támogatási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány
	Teljes mértékben (1-1 szempont)	10	
	Részben (1 szempont)	5	
	Egyáltalán nem	0	

Támogatható az a projektjavaslat, amely esetében az elérhető maximális 100 pontból a kérelemre adott összpontszám eléri a minimális 65 pontot. Nem támogatható az a projektjavaslat, amely az 1. szempontcsoportra 0 pontot kapott, illetve amely a 2. szempontcsoportnál nem ér el legalább 45 pontot.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy az Irányító Hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelemben szereplő költségvetés változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

A támogatást igénylő által megvalósítandó, a 2.1.2.1. és a 2.1.2.2. pontok alatt szereplő támogatható tevékenységek támogatása európai uniós versenyjogi szempontból nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő, az általa végzett tevékenység⁴² tekintetében nem részesül a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben.

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Nem releváns.

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles adatbázisokban elérhető adatokat.

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási jogviszonyt létesítsen. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a <https://www.palyazat.gov.hu> honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.⁴³

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

⁴² Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (179) számú lábjegyzete.

⁴³ Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

10.2. További dokumentumok

A Felhívás elválaszthatatlan része az „ÁUF 21-27” dokumentum és az Elszámolási Útmutató, amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon a Programok/Széchenyi Terv Plusz aloldalon a Kacsolódó dokumentumok között.

Az ÁUF és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító) követelmények
12. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Elszámolási Útmutató

- I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről
- II. A kifizetési kérelemben benyújtandó, az Európai Unióval elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – „Mátrix”
- III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítését szolgáló ellenőrzés szempontjai
- IV. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségeinkről és a nyitvatartási időről részletes információt a www.palyazat.gov.hu oldalon a Kapcsolat menüpontban talál.

Kérjük, hogy a felhívással kapcsolatos közleményeket is kövesse nyomon a palyazat.gov.hu oldalon!

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

1. Alapító okirat (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum).
2. A támogatást igénylő bank által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya.
3. Megvalósíthatósági tanulmány a Felhívás szakmai mellékletét képező, a tartalmi követelményekre vonatkozó dokumentum alapján (max. 2 szerzői ív terjedelemben, kereshető pdf vagy Word formátum), melynek mellékletei:
 - a. A GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című szakmai támogató projekt által kiadott sablonok, útmutatók és segédletek alapján elkészített helyzetelemzés⁴⁴.
 - b. Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban (Projekt szinten Word vagy Excel formátum)
4. Közbeszerzési/beszerzési terv
5. Önéletrajzok (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum) a felhívásban meghatározott, kötelezően alkalmazandó menedzsment és szakmai pozíciók (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) esetében.
6. A támogatási kérelem piacfelmérés funkciójához tartozó alátámasztó dokumentációk:
 - eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. gyártói igazolás, disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás),
 - egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképeket.

⁴⁴ A helyzetelemzés a megvalósíthatósági tanulmány része, melyet a felhívás 2. számú melléklete (Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei) alapján szükséges elkészíteni. A felhívás 2. számú melléklete alapján a megvalósíthatósági tanulmányhoz csatolandó dokumentumok, melyeket a GINOP Plusz-5.2.3-23 szakmai támogató projekt által kiadott sablonok, útmutatók és segédletek alapján szükséges elkészíteni: a) Működési modell és üzleti terv, b) Üzleti tervező kalkulátor (Excel fájl), c) Ágazatspecifikus képzésfejlesztési tematika.

7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
8. Fotódokumentáció a meglévő állapotról, műszaki leírás/műszaki koncepció, amely tartalmazza az akadálymentesítésre és energiahatékonyságra irányuló terveket is, helyszínrajz és vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása), valamint építési engedélyköteles beruházás esetén a klímavédelmi szakértő nyilatkozatát a műszaki leírás/műszaki koncepció kapcsán.
9. Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan csatolni szükséges:
 - a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete alapján az Építési beruházási szakértő nyilatkozatát, amely igazolja **a nyilatkozat mellékleteként csatolásra kerülő**, az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó, részletes (munkanemekre bontott) **építési költségbebecslés** realitását.

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el. A kamarai tagsági jogviszony megléte az www.mmk.hu, illetve <http://mek.hu> oldalon ellenőrzésre kerül

10. Együttműködési szándéknyilatkozat(ok) az Ágazati Képzőközpont létrehozásában közreműködő vállalkozás(ok)tól
11. Az infrastrukturális vagy ingatlan beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása:

a) Tulajdonostársak hozzájárulása

A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdona, továbbá csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követő 5 éves üzemeltetéshez.

b) Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás.

Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a támogatást igénylőre vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítani kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat. Amennyiben a bérleti szerződésben a bérleti díj összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra a támogatási kérelem benyújtását megelőző napon érvényes MNB hivatalos árfolyamán.

c) Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról:

Amennyiben a projektet osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, akkor csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajzot.

12. Energetikai tanúsítvány éves primerenergia-fogyasztás induló állapotának alátámasztására (amennyiben releváns)
13. Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás 5. sz. szakmai mellékletét képező „Eszközlista” c. dokumentum sablon alapján)
14. A GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című szakmai támogató projekttel való együttműködésről szóló, kétoldalúan aláírt dokumentum (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező 8. Együttműködési nyilatkozat c. dokumentum sablon alapján)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A jelen felhívás támogatást igénylője adatait tartalmazó *Nyilatkozat* c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza.

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatói okirathoz?

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatói okirathoz csatolni szükséges.

1. Kommunikációs terv

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?

Nem releváns.

12.4. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatói okirat módosítására irányuló kérelemhez?

A támogatói okirat módosítása esetében minden olyan, a 12.1. és 12.2. fejezetekben felsorolt dokumentum csatolása szükséges, amely módosult, valamint a módosítások indokát és rövid tartalmát ismertető, a jelen felhívás támogatás igénylőjének hivatalos képviselője által aláírt módosítási jegyzéket.

Az új vagy módosított költségtervezet esetén a 7.4 fejezetben foglalt előírások szerint szükséges eljárni.

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése

A felhívás célja a Szakképzés 4.0 Stratégiában szereplő szakmapolitikai célokkal összhangban, hogy növekedjen a vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalatok szerepvállalása a szakképzésben a duális képzésben való részvétel által.

A hazai gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.

Az egymás mellett működő, azonos ágazathoz tartozó vállalkozások és képzőhelyek nem tudják a közelségből adódó szinergiákat kihasználni, ami magasabb hozzáadott értékhez, jobb elhelyezkedési mutatókhoz és integráltabb szolgáltatásokhoz vezethetne.

A kkv-k nagy része munkaerő-problémákkal küzd, nehezen tudja betölteni az üres álláshelyeket, az új munkatársak esetén komoly hiányosságokat tapasztalnak szakmai ismereteik és kompetenciáik terén. A helyzet javítása érdekében egyre több kkv lenne hajlandó részt venni a duális képzésben. A kisvállalkozások esetében ennek általában több akadálya is van: nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, nem tudják a jól képzett szakembereket kivonni a termelésből hosszú időre, valamint túl sok terhet jelent számukra a képzéssel kapcsolatos adminisztráció.

A szakképzési rendszer fejlesztésének egyik kiemelt célja a szakképzési centrumok aktív vállalati kapcsolatainak fejlesztése és a kkv-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati képzésben.

A kis- és középvállalatok szerepvállalásának erősítése érdekében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szt.) 81. §-a megteremtette a képzőközpontok létrehozásának és duális képzésben való részvételének lehetőségét. Az (1) bekezdés c) pontja alapján duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet.

Az így létrehozott nonprofit gazdasági társaság a kamarai nyilvántartásba-vételét követően részt vehet a szakirányú oktatásban duális képzőként.

A kis- és középvállalatokkal együttműködésben a szakképzési centrumok tanműhelyeire, infrastruktúrájára és eszközeire alapozva a 2014-2020-as időszakban megkezdődött az Ágazati Képzőközpontok rendszerének létrehozása, melynek kiterjesztése jelen felhívás kiemelt célja.

A GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című kiemelt felhívás keretében létrejövő módszertani fejlesztések adják a bázisát a jelen felhívás keretében megvalósuló helyi szintű fejlesztéseknek.

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok

MAGYAR JOG

Törvények:

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárásokról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről

2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről

Kormányrendeletek:

2/2005. (I.11) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Metvhr.)

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

148/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti mentesítés, valamint kedvezmény adásának részletes szabályairól

281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

Miniszteri rendeletek:

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről, valamint az állami építési beruházások minőségbiztosításában közreműködő, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelöléséről

UNIÓS JOG

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendelete (2021. június 24.) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

a TANÁCS (EU) 2022/382 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. március 4.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről (a továbbiakban: 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízügyi eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

A TANÁCS (EU, Euratom) 2020/2093 RENDELETE (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-20230)

Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

13.3. További mellékletek

1. Hiánypótoltható jogosultsági szempontok
2. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei

3. Az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 21-27 a <https://www.palyazat.gov.hu> honlapon a Programok/Széchenyi Terv Plusz aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között található meg
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
5. Eszközlista
6. Együttműködési szándéknyilatkozat minta az Ágazati Tudásközpont létrehozásában közreműködő vállalkozás(ok)tól, felsőoktatási intézményektől
7. Építési beruházási szakértő nyilatkozat
8. Együttműködési nyilatkozat sablon a GINOP Plusz-5.2.3-23 „Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása” című szakmai támogató projekt kedvezményezettjeivel
9. Az Útmutató a horizontális követelményekről és a támogatott horizontális tevékenységekről a GINOP Plusz keretében támogatásban részesült kedvezményezettek részére a <https://www.palyazat.gov.hu> honlapon a Programok/Széchenyi Terv Plusz/GINOP Plusz aloldalon a Kapcsolódó dokumentumok között található meg
10. Végzettséghez kötött bér egységköltség összesítő bizonylat sablonja

13.4. Adatfeldolgozási feltételek

Előzmények

A felhívás keretében támogatást nyert kedvezményezetteknek kötelezettségük, hogy az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/1057 rendelet) 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítására érdekében a felhívásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatassanak a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlen előnye származik a műveletből, de nem felelősek a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért.

Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet szükséges kitölteni, majd a megadott adatokat keletkezésüket követő 6 héten belül az EPTK felületen kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. Lehetőség van arra, hogy az EPTK-nak az ESZA kérdőív rögzítő felületén közvetlenül jogosítsák ki a résztvevőket és így ők maguk tölthessék ki a kérdőívet.

A személyes és különleges adatok kezelése során az Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ közös adatkezelőkként, a kedvezményezett adatfeldolgozóként jár el.

A kedvezményezett (továbbiakban Adatfeldolgozó) vállalja, hogy az alább (2. pontban) meghatározott célból adatokat szolgáltat az Adatkezelők: Irányító Hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Központ (továbbiakban együttesen Adatkezelők) részére. A személyes és a különleges adatok kezelésének módját jelen melléklet A. pontja határozza meg részletesen.

Az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében a felek az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok Adatfeldolgozó általi kezelésére vonatkozó követelményeket.

1. Fogalom meghatározások

A mellékletben szereplő kifejezéseket az alábbiakban meghatározott tartalommal kell érteni:

1.1. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

1.4. „GDPR” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet).

1.5. „ESZA+”: Európai Szociális Alap Plusz.

1.6. „Érintett”: Azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire az információ vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.7. „Felhívás”: A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap Plusz (a továbbiakban ESZA+) finanszírozású programokra vonatkozó pályázati felhívás.

1.8. „Irányító Hatóság”: Az adott projekt esetében az irányító hatósági feladatokat ellátó Nemzeti Fejlesztési Központ.

1.9. „Kötelező biztonsági intézkedések” azok a technikai és szervezési intézkedések, amelyeket a dokumentum 6. pontja tartalmaz.

1.10. „Közös adatkezelők”: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

1.11. „NAIH” Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

1.12. „Projekt”: A 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program.

1.13. „Támogatói Okirat” az IH által kibocsátott és aláírt dokumentum, melyben meghatározott követelmények teljesítése során Adatfeldolgozó az Adatkezelők nevében kezel személyes adatokat.

1.14. „Személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.15. „Különleges adat” a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

2. Az adatkezelés célja:

A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendeletének I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén az ESZA+ programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.

A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevő természetes személyekre vonatkozó indikátorok, 2) szervezetekre vonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete szerint résztvevők az olyan természetes személyek, akiknek közvetlen előnye származik egy műveletből, de nem felelősek a művelet kezdeményezéséért, vagy annak kezdeményezéséért és végrehajtásáért. Azoknál az ESZA+ konstrukciónál, ahol a rendelet szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyéni szintű adatgyűjtést biztosítani kell.

3. Adatkezelésekre vonatkozó általános kikötések

3.1. Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy az Adatkezelők nevében kezelt személyes adatokat kizárólag a dokumentum A. pontjában meghatározott célokból és a dokumentum A. pontjában rögzített feladatok ellátása érdekében, az azokhoz feltétlenül szükséges mértékben kezeli. Személyes adatokat más célra, így különösen saját céljára Adatfeldolgozó nem jogosult kezelni. Adatfeldolgozó így különösen saját vagy harmadik fél számára nyújtott szolgáltatáshoz vagy termékbe nem építheti be a személyes adatokat.

3.2. Az „Adatfeldolgozási feltételek” c. dokumentumot a GDPR alapelveivel és rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a résztvevők személyes és különleges adataira is kiterjed, az adatok kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.

3.3. Adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat más adatkezelők nevében vagy saját céljára kezelt személyes adatoktól elkülönítve köteles kezelni.

3.4. Az Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy a Támogatói Okiratban meghatározott ellenértéken kívül Adatfeldolgozó nem jogosult a melléklet szerinti kötelezettségei teljesítése során felmerült költségeinek megtérítésére.

4. A jogszabályoknak megfelelő adatkezelés, felelősség

4.1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékletben szabályozott adatkezelésekre vonatkozó valamennyi hatályos adatvédelmi jogszabályt, így különösen a GDPR-t betartja, és az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (különösen a törvény II. fejezete), továbbá az állami és önkormányzati szervek

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

- 4.2. Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelések esetében a vonatkozó szabályok Adatfeldolgozó általi megszegéséből eredő kárfelelősség - beleértve az esetleges bírságokat, kártérítéseket - Adatfeldolgozót terheli. Adatfeldolgozó köteles az ezen pont hatálya alá tartozó bármely bírságot vagy jogerős bírósági döntésen alapuló kártérítést az Adatkezelők részére a végleges és jogerős döntés kézbesítését követő 15 napon belül az Adatfeldolgozó és az Adatkezelők által előre egyeztetett módon megfizetni.

5. Adatkezelő utasításai szerinti adatkezelés

- 5.1. Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a dokumentum A. pontjában leírtak szerint, ezen felül pedig kizárólag az Adatkezelők írásbeli utasításai alapján kezelheti.

- 5.2. Adatkezelőknek a dokumentumban meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért Adatkezelőket terheli felelősség, ugyanakkor – a 9. pontban foglaltakkal összhangban – Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Irányító Hatóságnak, amennyiben Adatkezelők utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

6. Szükséges biztonsági intézkedések

- 6.1. Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá a Felhívásban és a Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtása során megvalósított adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

- 6.2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor Adatfeldolgozónak kifejezetten figyelembe kell vennie az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésekből erednek.

6.3. Adatfeldolgozó biztosítja különösen

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

- 6.4.** Adatkezelők és Adatfeldolgozó intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
- 6.5.** Adatfeldolgozó segíti Adatkezelőt a 10.1–10.3. pont szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
- 6.6.** Adatfeldolgozó a GDPR, illetve egyéb adatvédelmi követelmények betartása mellett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja.

7. Bizalmasság, titoktartás

- 7.1.** Adatkezelők, illetőleg a dokumentumból eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
- 7.2.** Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatfeldolgozás során készített, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelők előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát.
- 7.3.** A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.
- 7.4.** Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek a Felhívásban, Támogatói Okiratban és a dokumentum A. pontjában foglalt feladataik végrehajtásához feltétlenül szükséges.
- 7.5.** Adatfeldolgozó megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelők utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.
- 7.6.** Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy csak olyan személyeknek biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, akik előzetesen írásban titoktartási nyilatkozatot tesznek vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.
- 7.7.** Adatfeldolgozó köteles az adatkezelési műveletekben résztvevő személyek megfelelő szintű adatvédelmi képzéséről és ezen személyek adatvédelmi ismeretei naprakészen tartásáról gondoskodni.

8. AI-adatfeldolgozók igénybevétele

8.1. Adatfeldolgozó köteles előzetesen Irányító Hatóság írásos felhatalmazását kérni, ha a dokumentumban foglalt feladatai ellátásához további adatfeldolgozó (a továbbiakban: AI-adatfeldolgozó) szolgáltatásait venné igénybe. Ha az Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelők nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez AI-adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe, akkor írásbeli szerződésben erre az AI-adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi és információbiztonsági kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek Adatkezelők és Adatfeldolgozó között rögzítésre kerültek. Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az AI-adatfeldolgozó a dokumentumban az Adatkezelők által előírt adatvédelmi és információbiztonsági kötelezettségeket teljesíti, valamint az AI-adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt valamennyi hatályos, az Adatkezelőkre nézve kötelező érvényű adatvédelmi és információbiztonsági szabály, így különösen a GDPR követelményeinek való megfeleléshez. Ha az AI-adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik Adatkezelők felé az AI-adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

8.2. Adatfeldolgozó úgy köteles szerződni az AI-adatfeldolgozó, hogy az AI-adatfeldolgozó tevékenységére visszavezethető adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelők erre irányuló kérésére, Adatkezelők az AI-adatfeldolgozói szerződés keretei között, AI-adatfeldolgozónál minden szükséges lépést meg tudjon tenni a személyes adatok védelme érdekében.

9. Az Adatkezelőkkel történő együttműködés

9.1. Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelők utasításai szerint jogosult az adatkezelést végezni. Az Adatfeldolgozó haladéktalanul köteles tájékoztatni az Adatkezelőket, ha úgy véli, hogy azok valamely utasítása jogszabályt sért.

9.2. Adatkezelők és Adatfeldolgozó együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a Felhívás, Támogatói Okirat és a dokumentum teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül közölni. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy köteles Adatkezelőkkel és az általuk kijelölt más személyekkel együttműködni.

9.3. Az adatkezelők valamint az adatfeldolgozó kötelesek egymást 5 (öt) napon belül írásban értesíteni arról, ha a melléklet A. pontjában szereplő bármely információ megváltozik.

9.4. Adatfeldolgozó köteles adatkezelők kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e nélkül is tájékoztatni tevékenységéről.

10. Érintettek jogainak gyakorlása

10.1. Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőket abban, hogy teljesíteni tudják kötelezettségeiket az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében, így különösen a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz való jogok gyakorlása tekintetében.

10.2. A fenti jogok GDPR szerinti gyakorlása érdekében Adatfeldolgozó különösen az alábbi technikai intézkedéseket fogantatosítja:

- személyes adatok megjelölésének képessége arra az esetre, ha vissza kell keresni, helyesbíteni, törölni, vagy továbbítani kell egy adott természetes személyre vonatkozó adatot.
- erre irányuló kérelem esetén bármely személyes adat törlésének vagy hozzáféréséhez történő blokkolásának képessége.

10.3. E pontban szereplő kötelezettségeinek Adatfeldolgozó kinevezett kapcsolattartón keresztül tesz eleget.

10.4. Adatfeldolgozó Adatkezelők megkeresésére öt (öt) napon belül írásban válaszol.

10.5. Amennyiben az érintett közvetlenül keresi meg az Adatfeldolgozót, Adatfeldolgozó haladéktalanul értesíti az Irányító Hatóságot, vagy a Nemzeti Fejlesztési Központot az adatvédelem@nfk.gov.hu e-mail címen a megkeresésről. Adatfeldolgozó nem jogosult az érintettnek közvetlenül információt kiadni az adatkezeléssel kapcsolatban.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése

11.1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

11.2. Adatfeldolgozó megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket el tudja kerülni, a bekövetkezett incidenseket késedelem nélkül észlelni tudja, az észlelt incidens súlyosságát meg tudja állapítani és az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül jelezni tudja az Adatkezelő felé.

11.3. Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Irányító Hatóságnak, vagy a Nemzeti Fejlesztési Központnak az adatvedelem@nfk.gov.hu e-mail címen.

Az Adatfeldolgozó a bejelentésben legalább:

a) ismertetni köteles az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölnie kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetnie kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni köteles az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket;

e) azokat az intézkedéseket, amelyeknek a meghozatalával maguk az érintettek mérsékelhetik az incidensből származó kockázatokat.

11.4. Adatfeldolgozó az incidensről az Adatkezelők írásbeli engedélye nélkül vagy kifejezett jogszabályi rendelkezés nélkül információt senki - így különösen az érintettek, a sajtó, NAIH - számára nem adhat.

11.5. Adatfeldolgozó vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az Adatkezelők azt szükségesnek látják, a tájékoztatást követően haladéktalanul egyeztet az Adatkezelők képviselőivel a következmények mérséklése, vagy ha az lehetséges az incidens megszüntetése érdekében.

12. Ellenőrzés

12.1. Az Adatkezelők jogosultak ellenőrizni Adatfeldolgozónál a dokumentum A. pontja szerinti tevékenység végrehajtását. Az ellenőrzés során Adatfeldolgozó köteles biztosítani az adatfeldolgozói tevékenységének jogszerűségét bizonyító dokumentumokhoz való hozzáférést, azokról történő másolat készítését, az adatkezelésben résztvevő személyekkel történő írásbeli vagy személyes kapcsolatfelvételt. Az Adatkezelők kötelesek ésszerű határidőn belül előzetesen értesíteni Adatfeldolgozót az ellenőrzés megkezdéséről.

12.2. Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelők rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a dokumentumban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelők által végzett ellenőrzéseket.

12.3. Az adatkezelők által elvégzett ellenőrzés helyett az adatkezelők választása szerint külső ellenőrző szervezet által végzett ellenőrzés is kötheti Adatfeldolgozó tevékenységének ellenőrzését. Ebben az esetben Adatfeldolgozó köteles hasonlóan együttműködni a külső ellenőrző szervezettel.

12.4. Sem az adatkezelők által végzett ellenőrzés, sem a harmadik fél által végzett külső ellenőrzés nem zavarhatja szükségtelenül Adatfeldolgozó működését.

12.5. Az ellenőrzés költségei az adatkezelőket terhelik, kivéve, ha az ellenőrzésre azért van szükség, mert az adatkezelőknek megalapozott gyanúja merül fel, hogy Adatfeldolgozó vagy AI-adatfeldolgozó nem a melléklet szerint folytatja az adatkezelést és az ellenőrzés megerősíti az adatkezelők gyanúját.

13. Adatok törlése, visszaszolgáltatása

Amennyiben a dokumentum alapján fennálló kötelezettségeiket Adatkezelő és Adatfeldolgozó teljesítették, a projektdokumentációra vonatkozó megőrzési határidő leteltét követően, Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisíteni és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd a jegyzőkönyvet Irányító Hatóság részére átadni. Amennyiben az Adatfeldolgozó tevékenysége bármely okból megszűnik, Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni, Adatkezelő rendelkezése szerint – ha uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását nem írja elő – az adatok és másolataik megsemmisítéséről gondoskodni és a meglévő másolatokat törölni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, és a jegyzőkönyvet Irányító Hatóság részére átadni.

14. Harmadik felekkel való kapcsolattartás

Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy a melléklet szerinti adatkezelésről az Adatkezelők kifejezett, írásbeli engedélye vagy erre irányuló jogszabályi kötelezettsége nélkül senkinek nem szolgáltat adatot.

15. Az adatfeldolgozási feltételek nem teljesítése

A mellékletben meghatározott lényeges kötelezettségek Adatfeldolgozó vagy AI-adatfeldolgozó általi súlyos megszegése a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek súlyos megszegésének is minősül.

Ha nem történik meg a projektben az ESZA+ adatszolgáltatással érintett résztvevő személyek legalább 90%-át érintően belépési és kilépési kérdőív rögzítése az EPTK felületen, az a felhívás 2.3. fejezete szerinti műszaki/szakmai elvárások nem teljesítésének, a műszaki/szakmai tartalom csökkenésének tekintendő.

A. Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek ismertetése

A.1. Az adatkezelés tárgya

A.1.1. Az Adatfeldolgozó a GDPR-ban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat végzi

- a) az Adatkezelők által rendelkezésre bocsátott kérdőívek kitöltetése a résztvevőkkel (segítség nyújtása a kérdések értelmezéséhez),
- b) a kitöltött kérdőívek összegyűjtése és megőrzése a személyes adatok védelmének biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint,
- c) Résztvevő személyazonosságának ellenőrzése a személyazonosításra alkalmas okmány önkéntes bemutatása útján;
- d) a kitöltött kérdőívek adatainak bevitele a Nemzeti Fejlesztési Központ által megadott on-line felületen keresztül. Az on-line felület használatához szükséges hozzáférést Adatkezelő támogatói okirat kibocsátását követően bocsátja Adatfeldolgozó rendelkezésére. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy az adatfeldolgozói felülethez csak a kérdőívek feldolgozását végző, jogosult személy(ek) férhessen(ek) hozzá.

Adatfeldolgozó az A.1.1. pontban foglalt feladatok ellátásának kötelezettségét a támogatási kérelem benyújtásával elfogadja.

Az A.1.1. pontban meghatározott adatokat Adatfeldolgozó a projekt dokumentumainak nyilvántartására és őrzésére vonatkozó szabályok szerint (ld. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF) megőrzi.

A.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Adatfeldolgozó 2035. december 31-éig őrzi meg.

A.3. Az adatkezelés jellege és célja

A 2021-2027-es programozási időszak során, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban ESZA+) finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendeletének I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén az ESZA+ programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.

A fenti célból az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott kérdőíveket kitölteti a résztvevőkkel, a kitöltött kérdőíveket összegyűjti, megőrzi, ellenőrzi a résztvevők személyazonosságát, továbbá beviszi a kérdőívek adatait a Nemzeti Fejlesztési Központ által biztosított on-line felületen keresztül.

A.4. A projektben kezelt személyes adatok típusa

Kizárólag azon információk, amelyek az (EU) 2021/1057 rendelet I. melléklete által meghatározott ESZA+ beruházások közös kimeneti- és eredménymutatóinak előállításához szükségesek, illetve amelyek az Adatkezelők által az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott kérdőíven szerepelnek.

A.5. Az érintettek kategóriái

Az érintettek a végső kedvezményezettek, azon természetes személyek, akik az adott pályázat eredménye közvetlenül érint.

A.6. Az Adatfeldolgozó kötelezettségei

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. **Az Adatfeldolgozó köteles az adatkezelési**

tájékoztatót minden esetben az érintettek rendelkezésére bocsátani, az érintettek számára elérhetővé tenni.

Amennyiben Adatfeldolgozó számára bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza a feladatok időben történő ellátását, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban értesítenie kell az Irányító Hatóságot a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

Adatfeldolgozó a feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.